



KNOLL

Steuerrechts-Institut +

Vorbereitung auf die Steuerberaterprüfung 2026/2027

FERNUNTERRICHT

LEHRBRIEF

Bilanzsteuer 03

Sonderfälle beim Anlagevermögen

21

Verfasser:

Wolfgang Eggert

Wirtschaftsprüfer, Steuerberater, Dipl.-Finanzwirt (FH)

Andrea Jost

Wirtschaftsprüferin, Steuerberaterin



© Steuerrechts-Institut KNOLL GmbH

www.knoll-steuer.com

Alle Rechte vorbehalten. Dieses Dokument ist urheberrechtlich geschützt. Eine Verwertung ohne Einwilligung der Steuerrechts-Institut Knoll GmbH außerhalb der eigenen Fortbildungszwecke, etwa auch der Verkauf, ist unzulässig.

Eine Verwendung zum Training, zur Weiterentwicklung oder zum Betrieb Künstlicher Intelligenz (z. B. LLMs, generative KI) – insbesondere durch automatisiertes Auslesen (Scraping, Crawling, Text und Data Mining) nach § 44b UrhG – ist ohne ausdrückliche vorherige schriftliche Zustimmung untersagt. **Wir verweisen auf unsere allgemeinen Geschäftsbedingungen.**

Aus Gründen der besseren Lesbarkeit verzichten wir in unseren Lehrmaterialien auf die gleichzeitige Verwendung der Sprachformen männlich, weiblich und divers (m/w/d). Sämtliche Personenbezeichnungen gelten gleichermaßen für alle Geschlechter.

Die bestimmungsgemäße Handhabung dieses Produkts stellt kein Risiko für die Gesundheit oder Sicherheit im Sinne der Verordnung über die allgemeine Produktsicherheit (EU) 2023/988 (GPSR) dar.



INHALTSVERZEICHNIS

1.	EINFÜHRUNG	1
2.	SONDERFÄLLE BEIM ANLAGEVERMÖGEN	1
2.1	Zurechnung von Wirtschaftsgütern	1
2.1.1	Mietkaufverträge	1
2.1.2	Finanzierungsleasing	4
2.2	Sonderfälle bei den Anschaffungskosten	13
2.2.1	Rentenkauf	13
2.2.2	Ratenkauf	16
2.2.3	Anschaffungskosten beim Tausch	18
2.3	Ausscheiden von Wirtschaftsgütern aus dem Betriebsvermögen/ Begünstigung von stillen Reserven	20
2.3.1	Ausscheiden durch Entnahme	21
2.3.2	Ausscheiden durch Verkauf oder Tausch	21
2.3.3	§ 6b EStG	22
2.3.4	Ausscheiden von Wirtschaftsgütern durch höhere Gewalt – R 6.6 EStR	30
2.3.5	Gegenüberstellung von § 6b EStG und R 6.6 EstR	34
2.4	Überführung von Wirtschaftsgütern in andere Betriebe des Steuerpflichtigen	35
2.5	Zuschreibungen beim abnutzbaren Anlagevermögen	37
3.	ÜBUNGSFALL	39

1. EINFÜHRUNG



LERNZIELE

- a) *Wiederholung des Ansatzes, der Bewertung des Anlagevermögens und der Abschreibungen*
- b) *Erarbeitung des grundsätzlichen Verständnisses von Verträgen über Mietkauf und Finanzierungsleasing*
- c) *Vermittlung der wesentlichen Kenntnisse über die Möglichkeiten, aufgedeckte stille Reserven auf andere Wirtschaftsgüter zu übertragen*
- d) *Ergänzung der Bewertungsgrundsätze um die Wertaufholung beim abnutzbaren Anlagevermögen*



VIDEO AUF KNOLL DIGITAL

Lehrbrief Bilanzsteuer 03 – Überblick – v13025

2. SONDERFÄLLE BEIM ANLAGEVERMÖGEN

2.1 Zurechnung von Wirtschaftsgütern

Es gilt: „Der Kaufmann kann nur bilanzieren, was ihm gehört“. Dieser Grundsatz der Zurechnung von Wirtschaftsgütern ist gesetzlich in § 246 Abs. 1 HGB und § 39 AO verankert.

Bei den Vertragsgestaltungen des Mietkaufs oder Leasings wird in erster Linie die bürgerlich-rechtliche Zuordnung von der wirtschaftlichen verdrängt. Es ist die Frage zu behandeln, wem das Wirtschaftsgut mindestens wirtschaftlich zuzurechnen ist und wer es infolgedessen zu bilanzieren und zu bewerten hat.

2.1.1 Mietkaufverträge



VIDEO AUF KNOLL DIGITAL

Mietkauf Allgemeines – v11635

Schon lange, bevor die Leasingverträge „modern“ wurden, musste sich die Rechtsprechung mit dem Problem der Zurechnung von WG'ern beschäftigen, die Gegenstand eines sog. Mietkaufvertrags waren. In aller Regel werden in derartigen Verträgen aus wirtschaftlichen Überlegungen heraus Bestandteile des Mietvertrags und des Kaufvertrags zu finden sein. Häufig wird eine „Miete“ vereinbart, um dem Kaufinteressenten die Erprobung der Kaufsache für seine betrieblichen Zwecke zu ermöglichen. Gleichzeitig wird ihm die Option eingeräumt, die Mietsache jederzeit zu erwerben. Hierbei sind wiederum zwei Alternativen denkbar:

- a) Bei Ausübung der Kaufoption wird die bisherige Mietsache durch den bisherigen Mieter zum (dann gültigen) Zeitwert erworben.
- b) Bei Ausübung der Kaufoption wird der vereinbarte Listenpreis berechnet, gleichzeitig werden gezahlte Mieten angerechnet.



Bilanzsteuerrechtliche Beurteilung dieser beiden Alternativen:

- I. Bis zur Ausübung der Option liegt „Miete“ vor, das Nutzungsentgelt stellt beim Vermieter Einnahme, beim Mieter Betriebsausgabe dar. Bei Ausübung der Option erfolgt ein Kauf durch den bisherigen Mieter zum Zeitwert (mit Wirkung für die Zukunft).
- II. Bis zur Ausübung der Option liegt ebenfalls „Miete“ vor. Bei Ausübung der Option wird allerdings ein Kauf von Anfang an unterstellt (AK setzen sich zusammen aus dem Restkaufpreis + erstattete Miete). Dabei werden jedoch vorangegangene Wirtschaftsjahre nicht berichtigt.
- III. Dies hat bilanzsteuerrechtlich die Konsequenz, dass der bisherige Mieter im Jahr der Option zwar in Höhe der erstatteten Miete zu Erträgen kommt, er kann aber andererseits die Abschreibungen für die Wje der „Miete“ im Optionsjahr nachholen.

Ermittlung der Anschaffungskosten für Zugangsbewertung → §§ 253, 255 HGB	
	Restzahlung bei Option (i. d. R. netto)
+	angerechnete bzw. erstattete Miete
=	Wert der BMG für nachzuholende AfA
-	AfA-Nachholung bis zum Zeitpunkt der Option
=	Anschaffungskosten im Zeitpunkt der Option (sowohl in HB als auch StB)
-	AfA laufendes (Rest-)Wirtschaftsjahr
-	evtl. Sonderabschreibungen § 7g EStG (nur StB)
=	Restbuchwert am Bilanzstichtag

In zwei besonders gelagerten Fällen hat jedoch die Rechtsprechung von RFH und BFH eine Zurechnung des „Mietgegenstands“ beim sog. „Mieter“ angenommen:

- a) In unverhältnismäßig kurzer Zeit (gemessen an der betriebsgewöhnlichen Nutzungsdauer des Gegenstandes) wird der gesamte Kaufpreis in Form von Mietraten gezahlt.
- b) Die Mietdauer wurde so bemessen, dass der Gegenstand bei ihrer Beendigung wirtschaftlich betrachtet verbraucht war, also vom „Mieter“ nicht mehr an den „Vermieter“ zurückgegeben werden konnte (Gasflaschenurteil).

In beiden Fällen wurden die Verträge von Beginn an als Kaufverträge ausgelegt; im Fall a) mit der Begründung, dass wirtschaftlich betrachtet Kaufpreistraten vereinbart wurden, im Fall b) mit der Begründung, dass sich der „Vermieter“ zugunsten des „Mieters“ entäußert habe, da dieser die „Mietsache“ nicht zurückgeben kann.



VIDEO AUF KNOLL DIGITAL

Mietkauf Beispiel – v11636



HINWEIS

Die umsatzsteuerliche Beurteilung schließt sich dem ertragsteuerrechtlichen Ergebnis nicht mehr zwingend an. Vgl. hierzu A 3.5 Abs. 5 f. UStAE.

► Übungsfall:

Der Unternehmer Willi Windisch (WW) schließt mit der Leas-4-ever GmbH aus Wolnzach zum 1.7.01 einen Mietkaufvertrag über eine neue Maschine, deren betriebsgewöhnliche Nutzungsdauer 8 Jahre beträgt, ab.

Als Optionspreis, der den Mieten zugrunde gelegt wird, vereinbaren die Parteien 100.000 €. WW hat jederzeit die Möglichkeit, die Maschine zum Optionspreis unter Anrechnung der bisher geleisteten Mietzahlungen zu erwerben. Zum 2.1.02 übt WW das Optionsrecht aus. Die in 01 geleisteten 6 Monatsmieten mit je 1.250 € (7.500 €) wurden als Aufwand gebucht. (Die Umsatzsteuer soll aus Vereinfachungsgründen außer Acht gelassen werden.)

Hinweis: Die evtl. erforderliche AfA soll linear vorgenommen werden.

► Lösung:

Es handelt sich um einen „echten“ Mietkaufvertrag, bei dem die Mieten in einem angemessenen Verhältnis zum Optionspreis stehen ($1.250 \times 12 \text{ Monate} \times 8 \text{ Jahre} = 120.000 \text{ €}$). Der rechnerische Mehrbetrag von 20.000 € stellt beim Vermieter die Erstattung von Finanzierungskosten bzw. einen Gewinnanteil dar.

Der echte Mietkaufvertrag wird bis zur Option als „normaler“ Mietvertrag behandelt. Die Maschine ist bei der GmbH (Vermieter) zu aktivieren, die Mieten sind als Ertrag zu behandeln. Bei WW sind die Mieten Betriebsausgaben nach § 252 Abs. 1 Nr. 5 HGB, § 4 Abs. 4 EStG.

Im Zeitpunkt der Option wird der Mietvertrag durch einen Kaufvertrag ersetzt. Das Wirtschaftsgut Maschine ist ab 2.1.02 bei WW als Betriebsvermögen zu erfassen und bei Zugang zum Betriebsvermögen mit den Anschaffungskosten, in der Folge mit Anschaffungskosten abzgl. AfA zu bewerten. Umsatzsteuerlich ist bei Option das Teilleistungsgeschäft in eine Lieferung zu wandeln; § 17 Abs. 2 Nr. 3 UStG.

Anschaffungskosten WW = Restkaufpreis	92.500	
zzgl. erstatteter Miete	+ 7.500	
abzgl. AfA; § 7 Abs. 1*, $\frac{1}{8} \times \frac{6}{12}$ aus 100'	<u>6.250</u>	
= Anschaffungskosten 2.1.02	93.750	93.750
abzgl. AfA § 7 Abs. 1 bei Restnutzungsdauer von 7,5 Jahren	12.500	- 12.500
abzgl. evtl. Sonder-Abschreibung 40 %		
nach § 7 g EStG von der BMG 93.750 (nur StB)		<u>37.500</u>
= Restwert 31.12.02 getrennt nach HB und StB	81.250	43.750

Buchungssatz für WW (alle Bereiche = HB/StB) in 01

Mietaufwand	7.500	an	Finanzkonto (Bank etc.)	7.500
(USt vernachlässigt)				

Buchungssatz für WW (alle Bereiche = HB/StB) in 02

Maschine	93.750	an	Finanzkonto (Bank etc.)	92.500
			sonst. betriebl. Ertrag**	1.250
AfA	12.500	an	Maschine	12.500

* AfA nach § 7 Abs. 2 EStG ist – soweit die gesetzlichen Voraussetzungen gegeben sind – ebenfalls möglich (Aussage gilt für alle Beispiele).

** Stellt die Differenz aus dem „rückgängig“ gemachten Mietaufwand und der nachgeholten AfA bis zum Zeitpunkt der Option dar.

Buchungssatz für WW (nur StB) in 02

Sonderabschreibung	37.500	an	Maschine	37.500
--------------------	--------	----	----------	--------



PRÜFUNGSTIPP

Da es immer wieder Unsicherheiten zur korrekten Vorgehensweise bei der Bearbeitung von Mietkaufverträgen gibt, folgende Empfehlung:

- Bitte unterscheiden Sie zunächst, ob von Anfang an ein Erwerb vorliegt (= Seite 2 des Skriptes, und zwar beide Fälle, also a) und b)). Zitat: „In beiden Fällen wurden die Verträge von Beginn an als Kaufverträge ausgelegt ...“.
- Gab es nicht von Anfang an einen anzunehmenden Erwerb, liegt zunächst eine Miete vor. In diesem Fall kann es zu den Fällen a) oder b) der Seite 1 kommen. Aber auch im Fall Seite 1 b) werden „die alten Jahre“ nicht korrigiert. Zitat aus dem LB: „Dabei werden jedoch vorangegangene Wirtschaftsjahre nicht berichtigt.“
- Cremer, Kontierungslexikon NWB, FAAAG-77255 (NWB-Datenbank) – mit Anmerkung und Kürzung der Fußnoten von mir: Bei einem unechten Mietkauf ist der „Mietvertrag“ von Beginn an als verdeckter Ratenkaufvertrag anzusehen. Das wirtschaftliche Eigentum an dem Mietgegenstand geht sofort auf den „Mieter“ über; er muss den Mietgegenstand in seiner Bilanz aktivieren. = Seite 2 Fälle a) und b). Die „Mietzahlungen“ stellen Kaufpreissraten dar und sind als Kaufpreisschuld (= Summe der Mietzahlungen) vom „Mieter“ zu passivieren.
- Echter Mietkauf – Zitat aus dem Skript (Seite 3, 1. Satz): „Der echte Mietkaufvertrag wird bis zur Option als „normaler“ Mietvertrag behandelt.“ = Seite 1 a) und b).

2.1.2 Finanzierungsleasing



VIDEO AUF KNOLL DIGITAL

Leasing Allgemeines – v11637

Unter Leasingverträgen versteht man eine ganze Reihe von verschiedenen Rechtsverhältnissen, die sich beim ersten Hinsehen als Mietverträge darstellen. Allerdings wird man bei näherer Prüfung feststellen, dass es sich i. d. R. um nicht kurzfristig kündbare Verträge handelt, die u. U. einem Ratenkauf sehr nahekommen.

Die am häufigsten vorkommenden Arten sind:

Operating-Leasing, Herstellerleasing, Finanzierungsleasing (Full-pay-out-Verträge = Vollamortisationsverträge und Non-full-pay-out-Verträge = Teilamortisationsverträge), Second-Hand-Leasing, sowie das Sale-and-lease-back.

Mit seinem Urteil vom 26.1.1970, BStBl II 1970, S. 264 ff., hat der BFH erstmals zur steuerlichen Behandlung von Leasingverträgen Stellung genommen. Hierbei hat er deutlich zum Ausdruck gebracht, dass „der Versuch, aus der bürgerlich-rechtlichen Natur der Leasingverträge Erkenntnisse für die steuerliche Beurteilung zu gewinnen, untauglich ist“. Ausschlaggebend ist allein, die „Vorgänge nach ihrem wirtschaftlichen Gehalt zu erfassen“.

In folgenden Fällen erfolgt regelmäßig eine Zurechnung beim Leasingnehmer:

- der Leasinggeber ist auf Dauer wirtschaftlich von Einwirkungen auf das Leasinggut ausgeschlossen;
- bei Leasingverträgen mit Kauf- oder Verlängerungsoption besteht ein „hoher Grad der Wahrscheinlichkeit der Optionsausübung“, da sich die Anschlussraten bzw. der Anschlusskaufpreis nur noch als Anerkennungsgebühr darstellen und nicht als Gegenleistung;
- ohne Rücksicht auf ein etwaiges Optionsrecht, wenn sich Nutzungsdauer und Grundmietzeit annähernd decken;
- es handelt sich um einen speziell auf den Leasingnehmer zugeschnittenen Leasinggegenstand.



PRÜFUNGSTIPP

Auf der Grundlage dieser wirtschaftlichen Zurechnungskriterien hat die Finanzverwaltung eine Reihe von Erlassen veröffentlicht, von denen in Bilanzsteuerrechtsaufgaben bisher das sog. Finanzierungsleasing und das Teilamortisationsleasing von besonderer Bedeutung waren (vgl. Beck'sche Steuererlasse 1):

- der sog. Mobilienleasingerlass v. 19.4.1971 § 6/1
- der sog. Immobilienleasingerlass v. 21.3.1972 § 6/2
- das BMF-Schreiben zu Teilamortisations-Leasingverträgen über bewegliche Wirtschaftsgüter v. 22.12.1975 § 6/3
- das BMF-Schreiben zu Teilamortisations-Leasingverträgen über unbewegliche Wirtschaftsgüter v. 23.12.1991 § 6/4
- BMF-Schreiben zu betriebsgewöhnlicher Nutzungsdauer und Restbuchwert bei Wirtschaftsgebäuden v. 9.6.1987 § 6/5



HINWEIS

Die Zurechnungskriterien aus den Leasingerlassen gelten grundsätzlich nur für die Steuerbilanz. Die Handelsbilanzersteller wenden diese bei einer Bilanzierung nach dem HGB jedoch in „großer Einigkeit“ ebenso an, auch wenn das nicht zwingend wäre.



VIDEO AUF KNOLL DIGITAL

Leasing Zurechnung – v11638

Kommt es zur Zurechnung des Leasinggegenstandes beim Leasingnehmer, enthalten die während der Dauer des Leasingverhältnisses zu zahlenden Leasingraten teilweise Tilgungsanteile auf die „Kaufpreisschuld“ (= Leasingverbindlichkeit) und teilweise Zinsanteile. Diese Fälle sind dann vergleichbar mit denen des Kaufs eines Wirtschaftsgutes mittels Finanzierung über ein Annuitätendarlehen.

Ebenso wäre bei der Aufteilung der Leasingraten (Kapitaldienst bei Annuitätendarlehen) zu verfahren. Sowohl beim Annuitätendarlehen als auch bei der Ratenschuld aus dem Leasingvertrag werden die gesamten Zinsen und Kosten nach der Gauß'schen Zinsstaffelmethode verteilt.



► **Beispiel:**

Annahme

8 Leasingraten zu je 15.000 =	120.000
anzusetzende AK = L-Verbindl. (angenommen)	<u>90.000</u>
ergibt gesamte Zinsen und Kosten	30.000

werden in Form der Zinsstaffelmethode nach der Gauß'schen Σ -Formel verteilt:

bei 8 Raten: $n = 8$

Σ der Zahlenreihe: $1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8 = 36$ „Zinsanteile“

oder auch: $s_n = n/2 \times (n + 1)$; bei $n = 8$ ergibt sich ebenfalls $[8/2 \times (8 + 1) =] 36$

diese sind in den Raten wie folgt enthalten:

$8/36$ v. 30.000 in 1. Rate v. 15.000	=	6.667
$7/36$ v. 30.000 in 2. Rate v. 15.000	=	5.833
$6/36$ v. 30.000 in 3. Rate v. 15.000	=	5.000
		usw.

Die gelegentlich vertretene Auffassung, dass die Leasingverbindlichkeit brutto (Summe der gesamten Leasingraten = 120.000) anzusetzen und in Höhe der Differenz zu den aktivierten AK eine aktive Rechnungsabgrenzung (= 30.000) einzustellen wäre und ebenso nach der Zinsstaffelmethode zu verteilen sei, führt zwar zum gleichen Ergebnis, ist aber durch die von der Verwaltung erlassenen Anweisungen nicht gedeckt.



PRÜFUNGSTIPP

Vorgehensweise in Klausurfällen – abgeleitet aus dem „Mobilenleasingerlass“:

1. Liegt (Finanzierungs-)Leasing i. S. dieses BMF-Schreibens vor?

- unkündbare GMZ? und
- Vollamortisation?

2. Vertragstyp klären/festlegen

- mit oder ohne Optionsrechte bzw. Spezialleasing?

3. Zurechnung prüfen

- Verhältnis GMZ/bgND (40–90 %-Regel)?
- Optionsrechte (Kaufpreis bzw. Mietverlängerung) zum Restwert

4. bilanzielle Würdigung

- je nach Zurechnung

Die **Zurechnungsgrundsätze** können für das Mobilenleasing aus nachfolgenden Tabellen entnommen werden. Dabei gilt

LG	=	Leasinggeber
LN	=	Leasingnehmer
J	=	Ja
N	=	Nein
GMZ	=	Grundmietzeit
ND	=	Nutzungsdauer

Tabelle 1:

GMZ vereinbart?	N	J	J	J
Decken die Leasingraten in der GMZ die AK des LG?	–	N	J	J
Liegt Spezialleasing vor?	–	–	J	N
Kein Vollamortisationsvertrag i. S. d. Mobilienerlasses	X	X		
Siehe aber Tabelle 3		X		
Zurechnung beim LN			X	
Weiter in Tabelle 2				X

Tabelle 2:

Liegt die GMZ zwischen 40 und 90 % der ND?	N	J	J	J	J	J
Sind Optionen vorgesehen?	–	N	J	J	J	J
Kaufoptionen vorgesehen?	–	–	J	J	N	N
Kaufpreis bei Option > oder = Restwert bei Option?	–	–	J	N	–	–
Anschlussmiete bei Option > oder = Restwert-AfA?	–	–	–	–	J	N
Zurechnung beim LG		X	X		X	
Zurechnung beim LN	X			X		X


HINWEIS

Restwerte und Restwert-AfA in obigem Sinn sind für die Ermittlung der Zurechnungskriterien linear und zeitanteilig zu berechnen.

Wenn sich die Zurechnung beim LN ergibt, so erkennen Sie sicher die unter 1.1.2 dargestellten Grundsätze des BFH-Urteils vom 26.1.1970 (a. a. O.) auch in diesen Tabellen. Spezialleasing und GMZ größer 90 % der ND sind doch bei wirtschaftlicher Wertung Fälle, in denen sich der LG „entäußert“, da der LN die Sache nicht zurückgeben kann bzw. die Rückgabe an den LG (mangels anderer Verwertbarkeit bei Spezialleasing) für diesen keinen Wert hat. Der Fall, in dem die GMZ kleiner 40 % der ND ist, ähnelt sehr dem der überhöhten Miete unter 1.1.2 (in Form von Leasingraten werden die gesamten HK/AK des LG in relativ kurzer Zeit bezahlt).

Tabelle 3:

	Grundmietzeit vereinbart?	J
	Decken die Leasingraten nur teilweise die AK/HK und alle Nebenkosten sowie die Finanzierungskosten des LG?	J
=	Teilamortisationsverträge	X



Weitere Kriterien:

1. Liegt ein **Andienungsrecht** vor (= muss der LN auf Verlangen des LG den Gegenstand am Ende der GMZ zu einem ursprünglich vereinbarten Preis erwerben, ohne dass er selbst den Erwerb verlangen kann)?
In diesem Fall hat der LN das Risiko der Wertminderung, der LG die Chance der Preissteigerung, da er sein Andienungsrecht nicht ausüben muss, also den Gegenstand zu einem höheren Preis am Markt verkaufen kann → Der Gegenstand ist dem LG zuzurechnen.
2. Leasingvertrag mit **Aufteilung des Mehrerlöses**?
Wenn der Vertrag einen Verkauf am Ende der GMZ durch den LG vorsieht:
Muss der LN die Differenz zwischen Veräußerungserlös und Restamortisation (= Unterschied zwischen Gesamtkosten des LG und Leasingraten) bezahlen, falls der Erlös < Restamortisation ist, so ist der Gegenstand dem LG zuzurechnen.
Ist der Erlös > Restamortisation und stehen dem LG von dieser Differenz mindestens 25 % zu, so ist der Gegenstand wiederum dem LG zuzurechnen. Nur wenn der Anteil des LG < 25 % ist, soll das Wirtschaftsgut dem LN zugerechnet werden.
Sichert der LG dem LN bereits bei Vertragsbeginn zu, dass er auf den ihm zustehenden 25%igen Anteil am Erlös „verzichtet“ und den Betrag dem LN als Bonus auf einen neuen Leasingvertrag anrechnet, so steht dies der Zurechnung beim LG nicht entgegen.
3. Leasingvertrag mit **Kündigungsmöglichkeit** durch den LN am Ende der GMZ und Anrechnung des Veräußerungserlöses?
LN hat das Recht, den Vertrag am Ende der GMZ, die mindestens 40 % der betriebsgewöhnlichen Nutzungsdauer beträgt, zu kündigen. Dann ist jedoch eine Abschlusszahlung i. H. d. durch die Leasingraten nicht gedeckten Kosten des LG zu entrichten. Bei Verkauf durch den LG werden auf die Abschlusszahlung 90 % des erzielten Erlöses angerechnet. Ist der Veräußerungserlös größer als die Differenz zwischen den Gesamtkosten des LG und den Leasingraten während der GMZ, so behält diesen der LG in voller Höhe.
Im Ergebnis kommt bei diesen Vertragstypen eine während der GMZ eingetretene Wertsteigerung dem LG zugute. Der Gegenstand ist deshalb dem LG zuzurechnen.

2.1.2.1 Besonderheiten im Immobilienerlass



VIDEO AUF KNOLL DIGITAL

Leasing von unbeweglichen Wirtschaftsgütern – v11639

Der **Immobilienerlass** (Beck'sche Steuererlasse 1 § 6/2) behandelt zwangsläufig zwei Wirtschaftsgüter, nämlich den Grund und Boden einerseits und, falls vorhanden, das aufstehende Gebäude andererseits.

Der Grund und Boden wird danach i. d. R. nach bürgerlich-rechtlicher Beurteilung zugerechnet. Beim Gebäude gelten die Tabellen (siehe oben) sinngemäß, wobei zu beachten ist, dass dann, wenn der Grund und Boden dem LN zugerechnet wird, auch das Gebäude dieses Schicksal teilt (ziehen Sie jedoch hier nicht den Umkehrschluss!). Grund und Boden und Gebäude sind ausnahmsweise dem Leasingnehmer zuzurechnen, wenn eine Kaufoption vereinbart ist und der hierfür vorgesehene Restkaufpreis kleiner ist als die Summe aus Anschaffungskosten des Grund und Bodens beim Leasinggeber und Restwert des Gebäudes.

Besonderheiten bei Anwendung der Tabellen 1 und 2 für Gebäude:

- a) Für die Zurechnungskriterien sind folgende unterstellte Nutzungsdauern maßgebend:
 - aa) Betriebsgebäude 25 Jahre bzw. 33 Jahre und 4 Monate (vgl. BMF-Schreiben v. 9.6.1987, Beck'sche Steuererlasse 1 § 6/5 und Fußnote in diesem Erlass)
 - bb) Wohngebäude 50 Jahre bzw. 33 Jahre und 4 Monate, falls die AfA nach § 7 Abs. 4 S. 1 Nr. 2 Buchst. a) EStG zu ermitteln ist (analog zu BMF, Schr. v. 10.9.2002, IV A 6 – S 2196 – 1/02 NWB MAAAA-81626)
 - cc) die tatsächlich kürzere Nutzungsdauer
- b) Bei Mietverlängerungsoption ist die Anschlussmiete mit 75 % der ortsüblichen Miete (nicht mit der Restwert-AfA) zu vergleichen!

Bei Teilamortisationsverträgen über **unbewegliche Wirtschaftsgüter** (Beck'sche Steuererlasse 1 § 6/4) gilt bei Verträgen mit einer GMZ, in der die Leasing-Raten die Kosten des LG nur teilweise decken, i. d. R. der LG als rechtlicher und wirtschaftlicher Eigentümer. Eine Zurechnung des Gebäudes beim LN soll ausnahmsweise dann in Betracht kommen, wenn

- a) Spezialleasing vorliegt,
- b) die GMZ > 90 % der ND (= AfA-Zeitspanne nach § 7 Abs. 4 S. 1 EStG oder tatsächliche Nutzungsdauer bei AfA nach § 7 Abs. 4 S. 2 EStG) oder
Kaufpreis bei Option < Restwert oder
die Anschlussmiete < 75 % der ortsüblichen Miete beträgt,
- c) bei Verträgen mit Kauf- oder Mietverlängerungsoption (bei denen b) nicht erfüllt ist) dem LN eine der folgenden Verpflichtungen auferlegt wird:
 - Der LN trägt die Gefahr des zufälligen ganzen oder teilweisen Untergangs des Leasinggegenstandes.
 - Der LN ist bei ganzer oder teilweiser Zerstörung des Leasinggegenstandes, die nicht von ihm zu vertreten ist, auf Verlangen des LG verpflichtet, das Gebäude auf seine Kosten wiederherzustellen bzw. wiederaufzubauen.
 - Trotz Zerstörung mindert sich die Leistungspflicht des LN nicht.
 - Wenn sich für den LN die Leistungspflicht nicht mindert, obwohl die Nutzung des Leasinggegenstandes aufgrund eines vom LN nicht zu vertretenden Umstandes langfristig ausgeschlossen ist.
 - Der LN muss dem LG die bisher nicht gedeckten Kosten erstatten, wenn es zu einer vorzeitigen Vertragsbeendigung kommt, die der LN nicht zu vertreten hat.
 - Der LN stellt den LG von sämtlichen Ansprüchen Dritter frei, die diese hinsichtlich des Leasinggegenstandes gegenüber dem LG geltend machen, es sei denn, dass der Anspruch des Dritten vom LN verursacht worden ist.
 - Der LN ist Eigentümer des Grund und Bodens, auf dem der LG als Erbbauberechtigter den Leasinggegenstand errichtet und der LN ist aufgrund des Erbbaurechtsvertrags unter wirtschaftlichen Gesichtspunkten gezwungen, den Leasinggegenstand nach Ablauf der GMZ zu erwerben.



HINWEIS

Der Grund und Boden soll grundsätzlich dem bürgerlich-rechtlichen Eigentümer zugerechnet werden. (Eine Ausnahme hiervon kann sich nur im Falle der Kaufoption ergeben.)



2.1.2.2 Bilanzielle Folgen der Zurechnung beim Leasingnehmer



VIDEO AUF KNOLL DIGITAL

Leasing – Bilanzielle Besonderheiten – v11640

- a) Wenn man nach den o. g. Tabellen zur Zurechnung beim LN kommt, sind bei diesem nach dem sog. Mobilienenerlass die AK bzw. HK des LG, die der Berechnung der Leasingraten zugrunde gelegt wurden, zu aktivieren.
- b) In gleicher Höhe ist eine „Leasing“-Verbindlichkeit zu passivieren.
- c) Die vom LN zu zahlenden Leasingraten sind anschließend in einen Tilgungsanteil und einen Zins- und Kostenanteil zu zerlegen. Die Zinsen sind hierbei nach der Zinsstaffelmethode auf die Laufzeit zu verteilen.
- d) Als AK sind wie üblich vom LN neben den unter a) beschriebenen Beträgen auch die durch ihn getragenen Anschaffungsnebenkosten (z. B. Montagekosten) zu aktivieren (BFH, BStBl II 1984, S. 825).
- e) Für den Fall, dass eine Kaufoption vorgesehen ist, der Restkaufpreis aber niedriger ist als der Restwert im Zeitpunkt der Option, also eine Zurechnung beim LN in Betracht kommt, sind für die Behandlung der bei tatsächlicher Ausübung der Option fälligen Zahlung mehrere Varianten denkbar:
 - aa) nachträgliche AK des LN
 - bb) Aufwand im Zeitpunkt der tatsächlichen Zahlung (so – ohne Begründung – „Blaue Reihe“, S. 287/288, e) Besonderheiten, zweiter Punkt)
 - cc) von Anfang an in die Zinsen und Kosten einbeziehen
 - dd) von Anfang an in die AK/HK einbeziehen

Das BMF hat am 19.1.1993 in einem Schreiben zum Teilamortisationsleasing folgende Meinung vertreten:

„Zur Frage nach der Bilanzierung von Leasinggegenständen, die aufgrund eines Teil-Amortisations-Leasing-Vertrags dem Leasing-Nehmer zuzurechnen sind, hat das Bundesfinanzministerium in Abstimmung mit den Finanzbehörden der Länder wie folgt Stellung genommen: Nach Tz. 19 des BMF-Schreibens vom 23.12.1991 (BStBl I 1992, S. 13) richtet sich die Bilanzierung von unbeweglichen Wirtschaftsgütern nach den Grundsätzen des BMF-Schreibens vom 21.3.1972 (BStBl I 1972, S. 188). Der Leasingnehmer hat danach die Leasinggegenstände mit ihren Anschaffungs- oder Herstellungskosten zu aktivieren. Diese entsprechen den in den Leasingraten enthaltenen Tilgungsanteilen sowie dem bei Ausübung der Kaufoption zu zahlenden Restbetrag. In Höhe des aktivierten Betrags hat der Leasingnehmer eine (Kaufpreis-) Verbindlichkeit gegenüber dem Leasinggeber zu passivieren. Wegen der Bilanzierung des Leasinggegenstandes beim Leasingnehmer muss unterstellt werden, dass die Kaufoption ausgeübt wird.“

(BMF 19.1.1993, IV B 2 – S 2170 – 85/92, DStR 1993 S. 243)

Allerdings erscheint es äußerst zweifelhaft, ob man diese Behandlung auch auf das Vollamortisationsleasing übertragen kann, denn dort sind die AK/HK des Leasinggebers (anders als beim Teilamortisationsleasing) bereits durch die laufenden Leasingraten in der Grundmietzeit gedeckt.

2.1.2.3 Behandlung etwaiger Einmalzahlungen (Leasingsonderzahlungen) zu Beginn der GMZ

(bitte nicht verwechseln mit der u. U. bei Ausübung der Option fälligen Zahlung)

a) bei Zurechnung des Leasinggegenstandes beim LG:

ARA beim LN mit gleichmäßiger Verteilung auf die GMZ (vergleichbar: Mietvorauszahlung),

b) bei Zurechnung des Leasinggegenstandes beim LN:

ARA beim LN mit digitaler Auflösung nach H 5.6 „Auflösung von Rechnungsabgrenzungsposten i. Z. m. Zinsaufwand“ EStH (entsprechende Berechnung der jährlichen ARA-Auflösung wie für Zinsen und Kosten – vergleichbar: Disagio beim Tilgungsdarlehen).



HINWEIS

Mit der Frage, was veranlasst ist, wenn die Leasingraten selbst nicht in immer gleicher Höhe, sondern degressiv, also fallend, zu leisten sind, hat sich der BFH mit Urteil vom 28.2.2001, BStBl II 2001, S. 645 befasst. Siehe hierzu H 5.6 „Leasingvertrag mit degressiven ...“ EStH! Im Falle des **Immobilienleasings** (und der Zurechnung beim Leasinggeber) sind die degressiven Leasingraten gleichmäßig auf die Grundmietzeit zu verteilen. Der anfänglich „überhöhte“ Betrag ist in eine ARA-Position einzustellen und bei Absinken der Leasingraten unter den „geglätteten“ Betrag aufzulösen.

Für **bewegliche Wirtschaftsgüter** ist dies nicht anzuwenden. Hier stellen die fallenden Leasingraten sofort abziehbaren Aufwand dar.

2.1.2.4 Fall zum Leasing

- a) Unternehmer A „least“ bei LG zu folgenden Bedingungen eine Maschine, die LG hergestellt und eigens auf die Bedürfnisse des A zugeschnitten hat. Die Leasingraten betragen monatlich 2.000 €. Als beiderseits unkündbarer Zeitraum wurden 4 Jahre vereinbart. Die Maschine hat zwar eine ND von 5 Jahren, doch ist sie für Dritte nicht weiter verwendbar. Die HK des LG haben 72.480 € betragen und wurden den vereinbarten Leasingraten zugrunde gelegt.
- b) Wie müsste a) gelöst werden, wenn die Maschine nicht auf die Bedürfnisse des A zugeschnitten wäre und der Vertrag nach Ablauf der Grundmietzeit keine Optionen vorsehen würde?
- c) Wie Fall b), nur dass A die Maschine nach Ablauf von 4 Jahren jederzeit zum Preis von 8.000 € erwerben kann?

► Lösung zu a): vgl. Tabellen zum Finanzierungsleasing

- es ist eine Grundmietzeit vereinbart und die Leasingraten decken die HK des LG ($2.000 \times 12 \times 4 = 96.000 > 72.480$)
- folglich liegt Finanzierungsleasing i. S. d. Erlasses vor
- hier handelt es sich um Spezialleasing
- der Leasinggegenstand ist dem LN A zuzurechnen
- Buchung des A: Maschine an L-Verbindl. 72.480 (VoSt, wenn ordnungsgemäß in Rechnung gestellt)
- A nimmt die AfA nach einer ND von 5 Jahren vor



- A muss außerdem die Leasingraten in einen Tilgungs- sowie einen Zins- und Kostenanteil zerlegen.

Letzterer beträgt:

Summe aller L-Raten (48 x 2.000)	96.000
- HK des LG	72.480
Zins und Kosten gesamt	23.520

davon sind in der ersten Rate enthalten $48 / 1.176 * 23.520 \text{ €} = 960 \text{ €}$

in der zweiten Rate

$47 / 1.176 * 23.520 \text{ €} = 940 \text{ €}$

... usw.

$^{*)} 48/2 * (48 + 1) = 1.176 = \text{Summe der Zahlenreihe aller Raten}$

(Zinsstaffelmethode nach Gauß'scher Summenformel: $s_n = n/2 * (n + 1)$)

Buchung z. B. der ersten Rate:

Zinsaufwand	960		
L-Verb	1.040	an Bank	2.000

► **Lösung zu b):**

auch hier liegt Finanzierungsleasing i. S. d. Erlasses vor

- kein Spezialleasing
- keine Optionen und GMZ weder kleiner 40 % noch größer 90 % der Nutzungsdauer (4 = 80 % von 5)
- somit Zurechnung bei LG
- die Raten stellen „Mietaufwand“ des A dar

► **Lösung zu c):**

ebenfalls Finanzierungsleasing i. S. d. Erlasses

- kein Spezialleasing
- ND zwischen 40 % und 90 % der ND

da jedoch Option vorgesehen und in diesem Fall „Optionszahlung“ kleiner als $(72.480 - 4/5 \text{ von } 72.480 \text{ für Wertverzehr}) = 14.496$ ist, Aktivierung bei A

► **somit Lösung:**

- es ist eine Grundmietzeit vereinbart
die Leasingraten decken die HK des LG ($2.000 * 12 * 4 = 96.000 > 72.480$)
- folglich liegt Finanzierungsleasing i. S. d. Erlasses vor
- kein Spezialleasing, aber
- die GMZ liegt nicht über 90 % und nicht unter 40 % der ND
- die bei Option fällige Zahlung ist kleiner als der rechnerische Restwert
- der Leasinggegenstand ist dem LN A zuzurechnen
- Buchung des A: Maschine an L-Verbindl. 72.480
(VoSt-Abzug, wenn Lieferung vorliegt (Abschn. 3.5 Abs. 5 UStAE) und VoSt ordnungsgemäß in Rechnung gestellt)
- A kann die AfA nach einer ND von 5 Jahren aus 72.480 € vornehmen
- A muss außerdem die Leasingraten in einen Tilgungs- sowie einen Zins- und Kostenanteil zerlegen.

Letzterer beträgt:

Summe aller L-Raten (48 x 2.000) 96.000

- HK des LG 72.480

Zins und Kosten gesamt 23.520

*davon sind in der ersten Rate enthalten 48 / 1.176 **

48 / 1.176 x 23.520 € = 960 € 47 / 1.176*

in der zweiten Rate

47 / 1.176 x 23.520 € = 940 €*

... usw.

**) wie in Lösung zu a)*

Hinweis zur Optionszahlung:

Für diese sieht das BMF keine konkrete Lösung vor. Denkbar sind für deren Behandlung zwei Varianten:

1. Var.:

wie oben; also keine sofortige Behandlung als Anschaffungskosten und bei Zahlung nach Ablauf der GMZ wird diese als nachträgliche Anschaffungskosten behandelt

2. Var.:

sofortige Erfassung als Anschaffungskosten 72.480

+ Opt. Zahlung + 8.000

= Anschaffungskosten (und KP-Ratenschuld) 80.480

aus diesen AK ergibt sich dann die AfA

die Summe aller Raten wäre dann

(96.000 + 8.000) 104.000

abzgl. AK/HK (72.480 + 8.000) also KP-Schuld

- 80.480

Zins und Kostenanteil 23.520

Auflösung wie oben!

2.2 Sonderfälle bei den Anschaffungskosten

2.2.1 Rentenkauf



VIDEO AUF KNOLL DIGITAL

Rentenkauf – v11641

Der Kauf einzelner Wirtschaftsgüter oder „Sachgesamtheiten“ (ganze Betriebe, Teilbetriebe, Mitunternehmeranteile) gegen eine (lebenslange) Rentenverpflichtung ist bei Steuerpflichtigen, die Einkünfte der ersten drei (Gewinn-)Einkunftsarten erzielen, wie folgt zu behandeln:

- a) Ansatz der AK der erworbenen WG'er mit einem nach versicherungsmathematischen Grundsätzen ermittelten Barwert sowohl in der Steuer- als auch in der Handelsbilanz (vgl. WP-Handbuch, Teil F, Rz. 115), alternativ mit dem Rentenbarwert nach dem Bewertungsgesetz, also der aktuellen Tabelle/Anlage zu § 14 BewG, Beck'sche Steuererlasse **200** § 14/1 bzw. § 14/2 berechnet (vgl. auch R 6.2 S. 1 und H 6.2 „Rentenverpflichtung“ EStH).



PRÜFUNGSRELEVANZ

In letzterem Fall, der in Klausuren/Prüfungen gerne abgefragt wird, erfolgt die Bewertung nach dem BewG. Dieses kennt „nur“ das Stichtagsprinzip. Bilanzielle Folge ist, dass bei einer Kaufpreis-Leibrentenverpflichtung nicht linear interpoliert werden muss. Es zählt stets nur das vollendete Lebensalter zum Tag der Bewertung.

Bei der Zugangsbewertung ist dieser Wert beim Erwerb mehrerer WG'er im Verhältnis der Verkehrs- oder Teilwerte aufzuteilen, vgl. auch § 6 Abs. 1 Nr. 7 EStG.

- b) Ansatz einer Rentenverbindlichkeit in gleicher Höhe auf der Passivseite der Bilanz

Buchungssatz z. B.:

WG 1	100.000			
WG 2	50.000	an	Leibrenten-Kaufpreisschuld	175.000
WG 3	25.000			

- c) Die **aktivierten** Wirtschaftsgüter und die **passivierte** Rentenverpflichtung entwickeln ein „Eigenleben“, d. h.:

- Die nachträgliche Erhöhung der Rentenverpflichtung wegen Wirksamwerdens einer vereinbarten Wertsicherungs- oder Spannungsklausel führt zu keiner nachträglichen Erhöhung der ursprünglichen AK oder HK der erworbenen WG'er.
- Der Wegfall der Rentenverpflichtung (z. B. durch Tod des Rentenberechtigten) führt ebenfalls zu keiner Änderung der AK oder HK bei den aktivierten WG'ern.
- Vielmehr sind alle Veränderungen der Rentenverpflichtung als Aufwand oder Ertrag zu behandeln.
- Die Rentenzahlungen sind grundsätzlich in einen erfolgsneutralen Tilgungs- und einen erfolgswirksamen Zinsanteil aufzuteilen.
- Dies ergibt sich am einfachsten, wenn die gesamten Rentenzahlungen eines Wj's als Aufwand gebucht werden und in Höhe des Barwertunterschieds für die Rentenverpflichtung am Anfang und am Ende des Wj'es (also die Tilgung) ein Ertrag (in Form der Minderung des gebuchten Rentenaufwands) ausgewiesen wird. Selbstverständlich kann sich bei Wirksamwerden einer Sicherungsklausel ausnahmsweise keine Tilgung, sondern vielmehr eine Erhöhung der Rentenverpflichtung ergeben. Diese stellt dann über die Rentenzahlungen hinausgehenden zusätzlichen Aufwand dar.
- Bei Wegfall der Rentenverpflichtung steht den noch tatsächlich geleisteten Zahlungen (Aufwand) ein Ertrag i. H. d. weggefallenen Barwerts am Anfang des Wj'es gegenüber.

► **Beispiel:**

Kauf eines unbebauten Grundstücks am 1.6.01 gegen eine Rente, deren Barwert am 1.6.01 80.000 € beträgt. Die monatliche Rentenzahlung beträgt 1.000 €. Am 1.11.03 stirbt der Rentenberechtigte, die Verpflichtung fällt weg.

► **Lösung in HB und StB identisch:**

Buchungen beim Erwerber des Grundstücks:

1.6.01: Grundst.	80.000	an	Rentenverpfl.	80.000
------------------	--------	----	---------------	--------

(Eventuelle Nebenkosten (GrESt, Notar und Grundbuchamt) wären ebenfalls auf Grdst. zu aktivieren.)

Juni–Dez. 01 zusammengefasst:

Rentenaufwand	7.000	an	Bank etc.	7.000
---------------	-------	----	-----------	-------

31.12.01 (der neue Barwert sei 76.500 €):

Rentenverpfl.	3.500	an	Rentenaufw.	3.500
---------------	-------	----	-------------	-------

Jan.–Dez. 02 zusammengefasst:

Rentenaufw.	12.000	an	Bank	12.000
-------------	--------	----	------	--------

31.12.02 (der neue Barwert sei 71.000 €):

Rentenverpfl.	5.500	an	Rentenaufw.	5.500
---------------	-------	----	-------------	-------

Jan.–Okt. 03 zusammengefasst:

Rentenaufw.	10.000	an	Bank	10.000
-------------	--------	----	------	--------

31.12.03 (Rentenverpflichtung ist weggefallen):

Rentenverpfl.	71.000	an	sonst. betr. Ertrag	71.000
---------------	--------	----	------------------------	--------

► **Beispiel:**

A erwirbt am 1.4.2024 von B (Mann, der das 60. Lebensjahr am 1.10.2023 vollendet hat) ein nicht abnutzbares Wirtschaftsgut des Betriebsvermögens gegen eine lebenslange Rente von monatlich 2.500 €. Wie ist am 1.4.2024 und 31.12.2024 zu buchen, wenn A die Rentenzahlungen in den Monaten April bis Dezember dem Konto Rentenaufwand belastet hat?

► **Lösung:**

Das Wirtschaftsgut ist bei Zugang zum Betriebsvermögen mit seinen Anschaffungskosten zu bewerten, § 6 Abs. 1 EStG, § 253 Abs. 1 HGB. Diese ermitteln sich aus dem Barwert der Rentenschuld (R 6.2 EStR, Anlage zu § 14 BewG in der ab 1.1.2024* gültigen Fassung) = $2.500 \times 12 \times 12,760 = 382.800$ €.

1.4.2024: Wirtschaftsgut an Rentenverpflichtung 382.800 €
nachrichtlich und schon von A gebucht: Rentenaufwand 22.500 an Bank 22.500

^{*)} Für lebenslängliche Nutzungen und Leistungen sind die Vervielfältiger aus der Sterbetafel des Statistischen Bundesamtes anzuwenden. Diese sind bei der Erstellung des Lehrbriefs in den Beck'schen Steuererlassen unter **200** § 14/1 (Stichtag 1.1.2023) bzw. § 14/2 (Stichtag 1.1.2024) veröffentlicht. Sollte zwischenzeitlich eine Aktualisierung in den Steuererlassen erfolgt sein, können Sie die Werte zum 1.1.2023 in der NWB-Datenbank unter der IAAAJ-26451 abrufen.

Am Bilanzstichtag 31.12.2024 ist sowohl das Wirtschaftsgut als auch die Rentenschuld nach § 6 EStG bzw. § 253 HGB zu bewerten. Die Anschaffungskosten des Wirtschaftsgutes ändern sich nicht, Angaben zu einem niedrigeren Teilwert fehlen.

Die Rentenschuld ist wieder mit ihrem Barwert anzusetzen. B hat am 1.10.2024 das 61. Lebensjahr vollendet, der Vervielfältiger beträgt = 12,505, der Barwert somit = $2.500 \times 12 \times 12,505 = 375.150$ €. Die Barwertdifferenz entspricht der Tilgung der Schuld.

31.12.2024: Rentenverpflichtung an Rentenaufwand (Tilgung) 7.650 €

Barwertdifferenz = Tilgung = $382.800 - 375.150$

und demzufolge Zinsanteil = $22.500 - 7.650 = 14.850$



2.2.2 Ratenkauf



VIDEO AUF KNOLL DIGITAL

Ratenkauf – v11642

Beim Erwerb von Wirtschaftsgütern gegen Kaufpreistraten **ohne gesonderte Zinsvereinbarung**, bei denen aber wirtschaftlich betrachtet ein verdeckter Zins enthalten ist (= unterstellt wird) sind die Anschaffungskosten des Wirtschaftsguts sowohl in der Handels- als auch in der Steuerbilanz zwingend mit dem Barwert der Ratenschuld anzusetzen, vgl. Sie auch R 6.2 S. 2 EStR und Rz. 63 ff. des Beck'schen Bilanzkommentars zu § 253 HGB.

► **Beispiel:**

Unternehmer X erwirbt am 1.4.01 eine Maschine gegen eine jährliche Ratenzahlung von 10.000 €. Die Zahlungen sind 10-mal jeweils am Ende des Wirtschaftsjahres (= Kalenderjahr) fällig und werden pünktlich geleistet. Als Zinsen sind 6 % pro Jahr vereinbart. Sie werden mit den Tilgungsraten überwiesen.

► **Lösung:**

Die Anschaffungskosten der Maschine betragen 100.000 €. Eine Barwertermittlung muss nicht erfolgen, da die Kaufpreistraten verzinst werden. Die jährlichen Zinsen (01 = 4.500 €, 02 = 5.400 €, 03 = 4.800 € usw.) stellen Betriebsausgaben dar.

► **Beispiel:**

Wie Beispiel zuvor. Unternehmer X erwirbt die Maschine ebenfalls am 1.4.01 gegen 10-malige Kaufpreisrate, allerdings ohne gesonderte Zinsvereinbarung. (Häufig im Aufgabentext mit der Aussage: „... zinslose Ratenzahlung ...“.)

► **Lösung:**

Als Anschaffungskosten der Maschine gilt nach § 253 Abs. 1 HGB und R 6.2 S. 2 EStR der Barwert der Ratenverpflichtung zum 1.4.01. Dieser kann (hilfsweise) nach § 12 Abs. 1 BewG i. V. m. Tabelle 2 in Beck'sche Steuererlasse **200** § 12/1 oder auch Abzinsungserlass vom 26.5.2005; Beck'sche Steuererlasse **1** § 6/19, hier Tabelle 3, ermittelt werden

Barwert = Jahreswert der Raten * Vervielfältiger Tabelle 3 Abzinsungserlass

Jahreswert der Raten = 10.000

Der Vervielfältiger für die Laufzeit von 9 Jahren und 9 Monaten ist in diesem Fall linear zu interpolieren!

VVF für 9 Jahre 7,1430

VVF für 10 Jahre 7,7450

Differenz 0,6020

davon $\frac{9}{12}$ 0,4515

zzgl. VVF 9 Jahre + 7,1430

= VVF 9,75 Jahre 7,5945

Barwert = 7,5945 * 10.000 = Anschaffungskosten 75.945

BS bei Erwerb:

Maschine	75.945	an	Ratenschuld	75.945
----------	--------	----	-------------	--------



BS der ersten Tilgung (kann wie bei der Rentenzahlung als Aufwand erfasst werden):

Ratenaufwand	10.000	an	Bank	10.000
--------------	--------	----	------	--------

und bei Abschluss des Wj 01 ist die Ratenschuld wiederum mit dem Barwert anzusetzen:

Jahreswert	10.000
VVF für 9 Jahre	7,1430
Barwert 31.12.01 = Schlussbestand Ratenschuld	71.430
Barwertdifferenz = Tilgung (75.945 - 71.430)	4.515
Zins somit =	5.485

BS beim Abschluss:

Ratenschuld	4.515	an	Ratenaufwand	4.515
-------------	-------	----	--------------	-------

► **Beispiel:**

Der Unternehmer Willi Windisch (WW) schließt mit der Leas-4-ever GmbH aus Wolnzach zum 1.7.01 einen Mietkaufvertrag über eine neue Maschine, deren betriebsgewöhnliche Nutzungsdauer 8 Jahre beträgt. Als Optionspreis, der den Mieten zugrunde gelegt wird, vereinbaren die Parteien 99.750 €. WW hat jederzeit die Möglichkeit, die Maschine zum Optionspreis unter 95%iger Anrechnung der bisher geleisteten Mietzahlungen zu erwerben. Zum 2.1.02 übt WW das Optionsrecht aus. Die in 01 geleisteten 6 Monatsmieten mit je 3.000 € (18.000 €) wurden als Aufwand gebucht. (Die Umsatzsteuer soll aus Vereinfachungsgründen außer Acht gelassen werden. Die ggf. vorzunehmende AfA soll linear berechnet werden.)

► **Lösung:**

Es handelt sich um einen „unechten“ Mietkaufvertrag.

Die Mieten sind im Verhältnis zur Nutzungsdauer des Wirtschaftsgutes unangemessen hoch. Innerhalb kürzester Zeit sind über die „Mieten“ die Anschaffungskosten des Wirtschaftsgutes vollständig beglichen (ähnlich wie bei einem Leasingvertrag).

Anhand der 40 %-Regel aus den Leasingerlassen ergäbe dies folgendes Bild:

Optionspreis	99.750
anzurechnende Miete (95 % v. 3.000)	2.850
ergibt Monate bis vollst. Zahlung	35
Verhältnis „vollst. Zahlung/Nutzungsdauer (12 * 8 Jahre)“	³⁵ / ₉₆
Ergibt	rd. 36 %

Dies entspricht weniger als 40 % der betriebsgewöhnlichen Nutzungsdauer; das WG ist von Anfang an dem „Mieter“ WW zuzurechnen. Die Maschine stellt bei WW notwendiges Betriebsvermögen i. S. d. R 4.2 Abs. 1 S. 1 EStR dar → somit besteht ein Ansatzzwang in HB → § 246 Abs. 1 HGB und auch in StB.

Die Raten-Kaufpreisschuld ist verzinst (95%ige Anrechnung), so dass eine Abzinsung nicht erfolgt.

Die Maschine ist beim Zugang zum Betriebsvermögen mit ihren Anschaffungskosten anzusetzen, § 253 Abs. 1 HGB und § 6 Abs. 1 Nr. 1 EStG. Aus diesen erfolgt die Abschreibung.

AK 1.7.01 = Optionspreis (da verzinste Raten)	99.750
abzgl. AfA § 7 Abs. 1 S. 4 EStG = $\frac{1}{8} * \frac{6}{12}$	- 6.235
Restwert 31.12.01	93.515



Die Ratenschuld ist bei Zugang mit ihrem Rückzahlungs- bzw. Erfüllungsbetrag (zugleich Anschaffungskosten) anzusetzen, § 253 Abs. 1 S. 2 HGB und § 6 Abs. 1 Nr. 3 EStG

Anschaffungskosten = 99.750

abzgl. Tilgung bis 31.12.01 = 95 % v. 18.000 - 17.100

Restschuld 31.12.01 82.650

Die Zinsen für die Raten stellen Aufwand und Betriebsausgabe dar, § 252 Abs. 1 Nr. 5 HGB und § 4 Abs. 4 EStG.

Zins = 5 % von 18.000 900

GA: weniger Mietaufwand (6 * 3.000) + 18.000

mehr AfA - 6.235

mehr Zinsaufwand - 900

BS	WG (Maschine)	99.750	an	KP-Schuld	99.750
	AfA	6.235		WG (Maschine)	6.235
	KP-Schuld	17.100		Mietaufwand	18.000
	Zins	900			

2.2.3 Anschaffungskosten beim Tausch



VIDEO AUF KNOLL DIGITAL

Tausch – v11643

Beim Tausch sind die Vorschriften zum Kaufvertrag anzuwenden; vgl. § 480 BGB. Es handelt sich jeweils um ein Veräußerungs- und Anschaffungsgeschäft. Aus der Veräußerung hat der buchführungspflichtige Gewerbetreibende steuerlich die stillen Reserven aufzudecken, da der Tausch mit dem gemeinen Wert zu bewerten ist; siehe hierzu § 6 Abs. 6 Satz 1 EStG und generell zum Ausscheiden aus dem Betriebsvermögen die nachfolgende Tz. 2.3.



HINWEIS

Beim Tausch von Anlagevermögen zwischen Kaufleuten ist der Bilanzierende **handelsrechtlich** nicht gezwungen die stillen Reserven aufzudecken. Es existiert ein Wahlrecht in der HB

a) den Zeitwert (somit entspricht in diesem Fall die HB der StB)

b) den Buchwert

c) einen erfolgsneutralen Wert (= Buchwert + Steueraufwand)

anzusetzen.

Im Fall a), der in der Praxis häufig gewählt wird, werden Differenzen zwischen HB und StB vermieden.

Der Fall c) ist so zu verstehen, dass der Vorgang erfolgsneutral abläuft, da Betriebsvermögensminderungen in Form des abgehenden Buchwerts und des Steueraufwands vorhanden sind (siehe oben – Aufdeckung der stillen Reserven); diesen steht die gleichhohe Betriebsvermögensmehrung des Zugangs, zusammengesetzt aus dem Buchwert und dem Steueraufwand, gegenüber.

Für die Steuerbilanz sind die Anschaffungskosten beim Tausch zwingend nach § 6 Abs. 6 S. 1 EStG zu ermitteln. Dabei gilt „alles“, was der Steuerpflichtige aufwendet, als Anschaffungskosten.

Für das hingegebene Wirtschaftsgut wird der gemeine Wert (vgl. § 9 BewG) angesetzt. Automatisch sind durch diese Regelung auch zwingend die stillen Reserven aufzulösen:

Häufig werden die Anschaffungskosten nach folgender Formel ermittelt (die Formel soll jedoch nicht dazu führen, dass die Beurteilung eines Tausches nur noch schematisch vorgenommen wird):

beim Aufzahlenden		beim Empfänger der Aufzahlung
+	gemeiner Wert des hingegebenen Wirtschaftsgutes (netto)	+
+	dem anderen in Rechnung gestellte USt (ggf. § 14c UStG beachten)	+
+	Aufzahlung (Geld)	-
-	in Rechnung gestellte, abziehbare Vorsteuer	-
=	ANSCHAFFUNGSKOSTEN	=

► **Übungsfall:**

Unternehmer T muss für den Bau einer Umgehungsstraße ein betriebliches Grundstück (Buchwert = 80.000, gemeiner Wert = 225.000) an den Landkreis übertragen. Er erhält hierfür ein Ersatzgrundstück. Allerdings muss T noch 75.000 € aufzahlen. Sämtliche Nebenkosten des Tauschs trägt der Landkreis.

Abweichungen zwischen der HB und StB sollen vermieden werden.

► **Lösung:**

In der HB wird das Wahlrecht zugunsten des Zeitwerts ausgeübt. Dieser entspricht (jedenfalls in diesem Beispiel) dem gemeinen Wert.

Neben der Aufdeckung der stillen Reserven für das weggegebene Grundstück (= 145.000 €, vgl. dazu auch nachfolgende Tz. 3.) muss T die Anschaffungskosten für das erhaltene betrieblich genutzte Grundstück ermitteln.

Diese betragen nach § 255 Abs. 1 HGB sowie § 6 Abs. 6 S. 1 EStG:

Aufzahlung (Geld)	75.000
+ gemeiner Wert hingegebenes Grundstück	<u>225.000</u>
mangels Nebenkosten = Anschaffungskosten	300.000

Buchungssatz für T (alle Bereiche = HB/StB):

Forderung	225.000	an	ust-freie Erlöse	225.000
Aufwand Abgang AV	80.000	an	Grundstück	80.000
neues Grundstück	300.000	an	Forderung	225.000
			Bank	75.000



2.3 Ausscheiden von Wirtschaftsgütern aus dem Betriebsvermögen/ Begünstigung von stillen Reserven



VIDEO AUF KNOLL DIGITAL

Stille Reserven, Allgemeines, Entstehung – v11644



HINWEIS

Beim Ausscheiden von Wirtschaftsgütern aus dem Betriebsvermögen sind grundsätzlich die in dem Wirtschaftsgut enthaltenen stillen Reserven aufzudecken (Ausfluss des § 252 Abs. 1 Nr. 4 und 5 HGB sowie der Maßgeblichkeit).

Durch die Bewertung der Wirtschaftsgüter nach § 6 EStG (Bewertungsobergrenze = AK/HK, bei abnutzbaren Wirtschaftsgütern abzgl. AfA, Sonderabschreibung bzw. Abzügen wie z. B. § 7g Abs. 2 S. 2 EStG etc.) können stille Reserven in der Bilanz entstehen.

Aufdeckung stiller Reserven bei bzw. durch

- Veräußerung
- Tausch
- Untergang durch höhere Gewalt bzw. Enteignung
- Entnahme



VIDEO AUF KNOLL DIGITAL

Stille Reserven Aufdeckung – v11645

Bei allen Ausscheidenstatbeständen gilt, die stillen Reserven in obigem Sinn sind grundsätzlich wie folgt zu berechnen:

Erlös/gemeiner Wert/Entschädigung/Teilwert

- Buchwert im Zeitpunkt des Ausscheidens*

= stille Reserven = Ertrag

*) Der Buchwert bestimmt sich stets nach § 6 EStG (vgl. auch § 6b Abs. 2 S. 2 EStG, R 6b.1 Abs. 2 EStR. H 6.6 (3) „Buchwert“ EStH), wobei für ausscheidende Wirtschaftsgüter des abnutzbaren Anlagevermögens R 7.4 Abs. 8 S. 1 EStR anzuwenden ist.

Falls der Wert für den Erlös/den gemeinen Wert/die Entschädigung/den Teilwert geringer als der Buchwert ist, ergibt sich ein Verlust (Aufwand).

Zu den Ausnahmen der Besteuerung von stillen Reserven vergleichen Sie nachfolgend die Tz. 2.3.3 ff. Daneben sind Übertragungen zum Buchwert möglich, die allerdings voraussetzen, dass das Wirtschaftsgut noch zu einem Betriebsvermögen gehört (§ 6 Abs. 5 EStG).

Ausnahmen von der sofortigen steuerlichen Erfassung der stillen Reserven

- § 6b EStG Tz. 2.3.3
- R 6.6 EStR (RfE) Tz. 2.3.4
- § 6 Abs. 1 Nr. 4 S. 4 EStG

2.3.1 Ausscheiden durch Entnahme

(ohne Überführung eines WG ins Ausland nach § 4 Abs. 1 S. 3 EStG)

vgl. hierzu: §§ 4 Abs. 1 S. 2 und 6 Abs. 1 Nr. 4 EStG

R 4.3 Abs. 2–4 EStR und H 4.3 (2–4) EStH

Tz. 3. des Lehrbriefes BilSt/01



HINWEIS

Beim Ausscheiden durch Entnahme ist stets wie folgt vorzugehen:

Teilwert des WG (als Fiktion eines Veräußerungspreises) im Zeitpunkt der Entnahme

- Buchwert des WG im Zeitpunkt der Entnahme

= Ertrag oder Aufwand

Denkbare Ausnahme: § 6 Abs. 1 Nr. 4 S. 4 EStG (Sachspenden).

Bei Entnahmen ist keine Steuerstundung nach § 6b EStG oder R 6.6 EStR möglich. Hierzu ist jeweils ein entgeltlicher Vorgang vonnöten.

Parallel zur Gegenstandsentnahme aus dem Betriebsvermögen wird regelmäßig auch ein lieferungsgleicher Umsatz nach § 3 Abs. 1b UStG vorliegen.

BS in der Regel für die Entnahme eines WG des AV mit Buchwert = 20 und Teilwert = 100:

Privat (fiktiver Erlös → brutto)	119	an	Erlöse aus Anlagenabgängen	100
			Umsatzsteuer	19
Aufwand Abgang AV	20	an	WG des AV (Buchwert)	20



PRÜFUNGSTIPP

Doch gilt es, hier in Prüfungsaufgaben vorsichtig zu sein. Wenn ein WG z. B. aus dem Betriebsvermögen des Einzelunternehmers in den Bereich entnommen wird, der seiner umsatzsteuerpflichtigen Vermietung dient, liegt zwar eine Entnahme nach §§ 4 Abs. 1 S. 2 und 6 Abs. 1 Nr. 4 EStG vor, aber kein Tatbestand i. S. v. § 3 Abs. 1b UStG (denken Sie also an nichtsteuerbare Innenumsätze, denen ertragsteuerlich Entnahmen zugrunde liegen können).

2.3.2 Ausscheiden durch Verkauf oder Tausch



VIDEO AUF KNOLL DIGITAL

Stille Reserven Ermittlung – v11646

Hierunter fällt jede entgeltliche Übertragung des wirtschaftlichen Eigentums an einem Wirtschaftsgut. Dabei spielt es keine Rolle, ob der Unternehmer das WG freiwillig veräußert oder ob die Veräußerung unter Zwang (Enteignung, drohende Enteignung oder Zwangsversteigerung) erfolgt. In letzterem Fall kann es zu Überschneidungen der Vorschriften § 6b EStG und R 6.6 EStR kommen.



Das Ausscheiden durch Verkauf oder Tausch (für den Veräußerungsteil) löst grundsätzlich die folgenden Buchungen aus:

- falls das ausscheidende WG bisher zum abnutzbaren Anlagevermögen zählte:

AfA bis zum Ausscheiden (prt): AfA an WG

(BuWe zu Beginn des Wj - o. g. AfA + ggf. Wertaufholung zum Zeitpunkt des Ausscheidens = BuWe im Zeitpunkt des Ausscheidens)

- der Verkauf als solcher:

Forderung, Kasse, Bank (Erlös brutto)	119	an	Erlöse aus Verkäufen AV	100
			Umsatzsteuer	19
Aufwand Abgang AV	20	an	WG des AV	20



PRÜFUNGSTIPP

In theoretischen Aufgaben, in denen im Sachverhalt das Ausscheiden eines WGs und zugleich eine neue Anschaffung dargestellt werden (typisch: ein Tausch oder tauschähnliches Geschäft), sollten Sie stets erst den „Ausscheidensteil“ lösen und an zweiter Stelle den Anschaffungsteil behandeln. Wie Sie den nachfolgenden Ausführungen entnehmen können, hat der Ausscheidensteil häufig Auswirkungen (über R 6.6 EStR oder § 6b EStG) auf die AfA-Bemessungsgrundlage des/der angeschafften WG.

2.3.3 § 6b EStG



VIDEO AUF KNOLL DIGITAL

Stille Reserven Steuerrechtliche Möglichkeiten bei § 6b EStG Fällen – v11647

§ 6b EStG beinhaltet einen Ausnahmetatbestand von der sofortigen Besteuerung der stillen Reserven.

Zur Wiederholung: Stille Reserven werden bei Veräußerung nach folgender (einfachen) Formel ermittelt, die allerdings bei der temporären Steuerfreistellung zum Veräußerungsgewinn erweitert wird:

Veräußerungserlös

- Buchwert im Zeitpunkt des Ausscheidens*
- = stille Reserven = Ertrag
- Veräußerungskosten
- = Veräußerungsgewinn i. S. d. § 6b Abs. 2 EStG



HINWEIS

**) Nach § 6b Abs. 2 S. 2 EStG ist der Buchwert nach den Grundsätzen des § 6 EStG zu ermitteln. Das heißt, ein eventuelles „Wertaufholungspotential“ geht nicht in das begünstigte Volumen nach § 6b EStG oder R 6.6 EStR ein (vgl. auch R 6b.1 Abs. 2 S. 3 EStR).*

2.3.3.1 Tatbestandsmerkmale § 6b EStG

Die Besteuerung dieses Ertrags kann bei Vorliegen **folgender Voraussetzungen** wahlweise vermieden werden:

- Veräußerung bestimmter WG'er des Anlagevermögens (siehe nachfolgende Übersichten)
- durch natürliche Personen (i. S. v. § 1 Abs. 1 EStG) und Kapitalgesellschaften (§ 8 Abs. 1 KStG i. V. m. R 32 KStR) – vgl. § 6b Abs. 1 S. 1 Wort 1 EStG → Bei Personengesellschaften ist stets der Gesellschafter der Steuerpflichtige!
- Gewinnermittlung nach § 4 Abs. 1 oder § 5 EStG (Sonderregelung für Gewinnermittlung nach § 4 Abs. 3 EStG oder nach Durchschnittssätzen: siehe § 6c EStG).
- Die veräußerten WG'er müssen mindestens 6 Jahre zum Anlagevermögen einer inländischen Betriebsstätte des Steuerpflichtigen gehört haben (§ 6b Abs. 4 S. 1 Nr. 2 EStG).
- Die stillen Reserven müssen innerhalb bestimmter Fristen auf die AK oder HK von WG'ern des Anlagevermögens übertragen werden (§ 6b Abs. 3 S. 2 u. 3, Abs. 8 und Abs. 10 EStG).
- Der bei der Veräußerung entstandene Gewinn darf bei der Ermittlung des im Inland steuerpflichtigen Gewinns nicht außer Ansatz bleiben (§ 6b Abs. 4 S. 1 Nr. 4 und Abs. 10 S. 4 EStG). Das Entstehen des Gewinns und seine Übertragung müssen in der Buchführung nachvollziehbar sein (§ 6b Abs. 4 S. 1 Nr. 5 und Abs. 10 S. 4 EStG).



HINWEIS

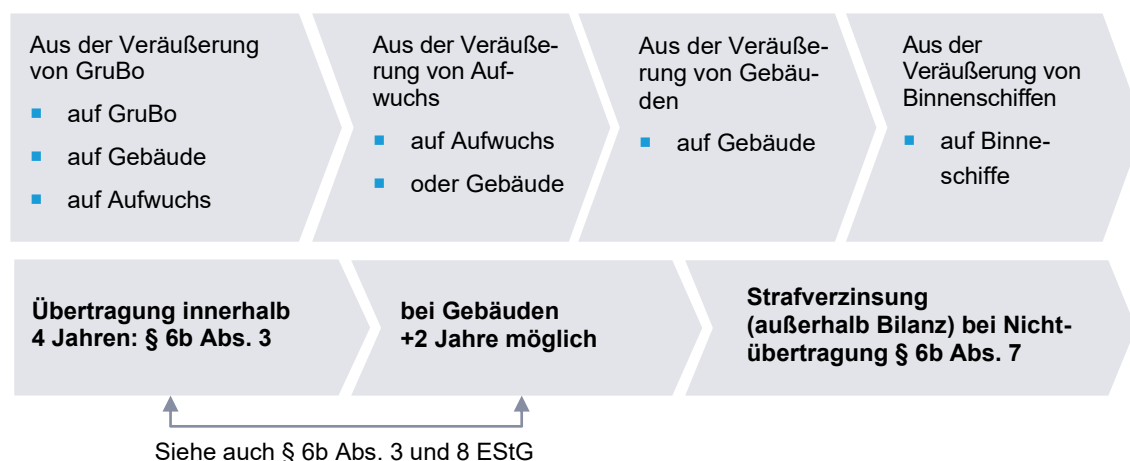
Das Wahlrecht zur Ausübung des § 6b EStG kann nur in einer von der Handelsbilanz abweichenden Steuerbilanz ausgeübt werden, da die Bildung einer § 6b-Rücklage in der Handelsbilanz selbst unzulässig ist. Vgl. Sie auch § 5 Abs. 1 EStG bzw. R 6b.2 Abs. 2 EStR.

2.3.3.2 Übertragungsmöglichkeiten und Fristen nach § 6b Abs. 1 und 3 EStG



VIDEO AUF KNOLL DIGITAL

Prüfungsschwerpunkte § 6b EStG – v11648





HINWEIS

Alle in § 6b EStG genannten Fristen (§ 6b Abs. 3 S. 2, 3 und 5, Abs. 8 S. 1 Nr. 1 sowie Abs. 10 S. 1 und 8 EStG) wurden aufgrund der wirtschaftlichen Folgen aufgrund der Corona-Pandemie mehrfach verlängert. § 52 Abs. 14 EStG enthält die relevanten verlängerten Fristen. Hier im Lehrbrief sind jeweils die **regulären** (nicht verlängerten) Fristen genannt.

2.3.3.3 Veräußerungsgewinne aus Anteilen an Kapitalgesellschaften, § 6b Abs. 10 EStG



VIDEO AUF KNOLL DIGITAL

Besonderheiten § 6b Abs. 10 EStG – v11649

Die Behandlung von Gewinnen aus der Veräußerung von Anteilen an Kapitalgesellschaften ist wegen des damit verbundenen Teileinkünfteverfahrens und der weiterreichenden Übertragungsmöglichkeiten in einem gesonderten Absatz 10 geregelt:

Veräußerung von Anteilen an Kapitalgesellschaften durch natürliche Personen (Kapitalgesellschaften als Veräußerer fallen unter § 8b KStG – 95 % steuerfrei!)	§ 6b Abs. 10 S. 1
unter den Vorausss. wie 2.3.3.1, d. h. BVV, Anteile waren AV und 6-Jahres-Frist erfüllt etc.	§ 6b Abs. 10 S. 4
begünstigt ist der VG i. S. v. § 6b Abs. 2, also unabhängig von einem steuerfreien Anteil!	§ 6b Abs. 10 S. 4 § 6b Abs. 10 S. 1
maximal 500.000 € VG je Stpfl. *	§ 6b Abs. 10 S. 1
Übertrag des VG auf unten in der Übersicht dargestellte begünstigte Wirtschaftsgüter	§ 6b Abs. 10 S. 1–3
oder RL-Bildung und späterer Übertrag innerhalb Frist	§ 6b Abs. 10 S. 5–8
bei Nichtübertrag der Rücklage und erfolgswirksamer Auflösung erfolgt Strafverzinsung aber nur für den stpfl. Anteil des VG	§ 6b Abs. 10 S. 9

*) gem. Verfügung OFD Frankfurt v. 11.4.2013 bei Gesamthandsgemeinschaften gesellschafterbezogen zu betrachten (mit Beispielen)

2.3.3.4 Übertragungsmöglichkeiten nach § 6b Abs. 10 EStG

► ÜBERSICHT

aus der Veräußerung von Anteilen an Kapitalgesellschaften

- auf Anteile an Kapitalgesellschaften
- der gesamte Veräußerungsgewinn inkl. des steuerfreien Anteils
- § 6b Abs. 10 S. 3 EStG

aus der Veräußerung von Anteilen an Kapitalgesellschaften

- auf Gebäude
- auf bewegliche Wirtschaftsgüter
- nur in Höhe des steuerpflichtigen Anteils
- § 6b Abs. 10 S. 2 EStG

Der Übertragungszeitraum beträgt regulär:

- bei Übertragung auf Anteile an Kapitalgesellschaften oder auf bewegliche Wirtschaftsgüter = **2 Jahre**
- Übertragung auf Gebäude = **4 Jahre**

- Strafverzinsung nur steuerpflichtiger Anteil**



HINWEIS

Der Veräußerungsgewinn nach § 6b Abs. 10 EStG enthält stets einen steuerfreien und einen steuerpflichtigen Anteil. Der steuerfreie Anteil beträgt nach § 3 Nr. 40 Buchst. a) EStG 40 %. Veräußerungsgewinne können demnach mit 60 % (steuerpflichtiger Anteil) auf Gebäude bzw. bewegliche Wirtschaftsgüter übertragen werden.

Der steuerfreie Teil ist im Zeitpunkt der Übertragung als Ertrag zu behandeln und außerhalb der Bilanz vom Gewinn wieder abzurechnen, vgl. § 6b Abs. 10 S. 7 EStG.

Bei der Übertragung auf Anteile an Kapitalgesellschaften führt die volle Übertragung nur dazu, dass der steuerfreie Teil durch Abzug von den Anschaffungskosten wiederum in einem steuerfreien Teil stiller Reserven „versteckt“ wird.

2.3.3.5 Übertrag auch bei Betrieben unterschiedlicher Einkunftsarten

§ 6b Abs. 4 S. 2 EStG lässt grundsätzlich die Übertragung der stillen Reserven aus einem Betrieb in einen anderen Betrieb des Steuerpflichtigen (innerhalb der ersten drei (Gewinn-) Einkunftsarten des EStG) zu, doch darf es dabei zu keinem endgültigen Ausfall von Ertragsteuern kommen. Also wurde o. g. Einschränkung wegen der Gewerbesteuer ins EStG eingebracht:

entstanden bei Einkünften aus	stille Reserven übertragbar auf	Land- und Forstwirtschaft	Gewerbebetrieb	selbständige Arbeit
Land- und Forstwirtschaft		x	x	x
Gewerbebetrieb		– (nein)	x	– (nein)
selbständiger Arbeit		x	x	x

2.3.3.6 Besonderheiten bei § 6b EStG und Richtlinienfundstellen



VIDEO AUF KNOLL DIGITAL

Stille-Reserven-Gewinnzuschlag nach § 6b Abs. 7 EStG – v11650



VIDEO AUF KNOLL DIGITAL

Stille Reserven Übertragungsmöglichkeiten – v11651

Bei der Ermittlung des übertragbaren Gewinns sind eventuell anfallende **Veräußerungskosten** zu kürzen (§ 6b Abs. 2 S. 1 EStG). § 6b EStG begünstigt somit nicht die stillen Reserven im o. a. Sinn, sondern nur die um eventuelle Veräußerungskosten geminderten stillen Reserven.



PRÜFUNGSTIPP

In theoretischen Aufgaben werden häufig Grundstücksgeschäfte behandelt, auf die § 6b EStG grundsätzlich anwendbar ist. Dabei wird häufig übersehen, dass der Verkauf von Grund und Boden samt aufstehendem Gebäude regelmäßig umsatzsteuerfrei ist. Dies hat wiederum zur Folge, dass die Vorsteuer, die im Zusammenhang mit der Grundstücksveräußerung steht, bei der Umsatzsteuer (§ 15 UStG) nicht abgezogen werden kann. Sie rechnet deshalb zu den Veräußerungskosten i. S. d § 6b Abs. 2 S. 1 EStG.

▶ Beispiel:

Verkauf eines unbebauten Grundstücks zum Preis von 100.000 €, der Buchwert war seit 8 Jahren 30.000 €. Anlässlich des Verkaufs fielen Notarkosten i. H. v. 1.000 € zuzüglich gesondert in Rechnung gestellter USt i. H. v. 19 %, insgesamt also 1.190 €, an. Die übrigen Kosten (Grundbuchamt, GrESt) hat der Erwerber vereinbarungsgemäß in voller Höhe getragen.

▶ Lösung:

Verkaufserlös	100.000
- Veräußerungskosten	1.190
- Buchwert	<u>30.000</u>
= begünstigter Gewinn nach § 6b EStG	68.810

Buchungssätze für alle Bereiche:

Fordg. oder Bank	100.000	an	Erlöse aus Verkäufen AV USt- frei	100.000
Aufwand Abgang AV	30.000	an	WG des AV	30.000
sonst betr. Aufwand	1.190		Bank	1.190

im steuerlichen Bereich für die § 6b-Rücklage:

steuerlicher Aufwand	68.810	an	Rücklage § 6b Abs. 3 EStG	68.810
----------------------	--------	----	---------------------------	--------

▶ Beispiel:

Unternehmer Y hatte 7 Jahre 1.000 Aktien der Z-AG mit ihren Anschaffungskosten von 120.000 € als gewillkürtes Betriebsvermögen in den Bilanzen ausgewiesen. Am 15.6.20 veräußerte er die Wertpapiere zum Preis von 190.000 €. Die einzige Investition, die Y in 20 tätigte, war die Anschaffung eines Fahrzeugs für betriebliche Zwecke zum Preis von 28.000 € zuzüglich 19 % Umsatzsteuer.

▶ Lösung für den steuerlichen Bereich – Rücklage § 6b Abs. 10 EStG:

Da die Aktien länger als 6 Jahre im Betriebsvermögen gehalten wurden, darf ihre Zugehörigkeit zum Anlagevermögen unterstellt werden (R 6b.3 Abs. 1 S. 2 EStR). Sie rechnen damit – ohne jede weitere Voraussetzung – zu dem Kreis der begünstigten Wirtschaftsgüter i. S. v. § 6b Abs. 10 EStG.

Erlös	190.000
- Buchwert	<u>120.000</u>
= stille Reserven und mangels Veräußerungskosten = VG	70.000
i. S. v. § 6b Abs. 2	

Der Veräußerungsgewinn kann in eine steuerliche Rücklage eingestellt und muss grundsätzlich spätestens im Wj 24 (siehe aber Hinweis vor 2.3.3.3 zur Verlängerung) aufgelöst bzw. übertragen werden.



Falls Y dies wünscht, könnte er bereits im Wj 20 die Übertragung auf das Fahrzeug mit einem Betrag bis zu 28.000 € vornehmen. Für den Fall, dass er auf das Fahrzeug nur 27.200 € stille Reserven überträgt (und für den Rest zulässigerweise eine Rücklage bildet), kann der dann noch verbleibende Betrag für das Fahrzeug gem. § 6 Abs. 2 EStG als GWG abgeschrieben werden (vgl. hierzu auch R 6.13 Abs. 2 Nr. 1 EStR).

Buchwertentwicklung für das Fahrzeug dann:

Anschaffungskosten	28.000 €	
abzgl. stpfl. Anteil Rücklage	<u>- 27.200 €</u>	§ 6b (10) S. 7
= Buchwert und AK i. S. v. § 6 Abs. 2 EStG		
abzgl. „GWG“ § 6 Abs. 2 EStG (ab 2018)	<u>- 800 €</u>	
Restwert am BilStT 31.12.20	0 €	

Die Rücklage beträgt dann am 31.12.20:

		steuerpflichtig 60 %	steuerfrei 40 %
	70.000	42.000	28.000
Auflösung wegen Übertragung	- 45.333	<u>- 27.200*</u>	<u>18.133</u>
verbleibende Rücklage	24.667	14.800	9.867

*) Werden stille Reserven auf Wirtschaftsgüter übertragen, deren Veräußerung nicht nach § 3 Nr. 40 EStG begünstigt ist (also auf Gebäude oder bewegliches abnutzbares Anlagevermögen), muss im Jahr des Übertrags der steuerfreie Anteil an der Rücklage ($\frac{40}{60}$ von 27.200 = 18.133) zwingend aufgelöst werden (§ 6b Abs. 10 S. 7 EStG). Somit ist auch in der verbleibenden Rücklage der Anteil steuerpflichtigem zu steuerfreiem Teil des Gewinns 60:40.

Buchungen im Wj 20 (StB):

Bank	190.000	an	Wertpapiere	120.000
			Rücklage	70.000
			§ 6b Abs. 10	
Fahrzeug	28.000	an	Bank	33.320
Vorsteuer	5.320			
Rücklage	45.333	an	Ertrag	18.133
§ 6b Abs. 10			Auflösung	
			Rücklage	
			Fahrzeug	27.200
GWG	800	an	Fahrzeug	800

Die Rücklage beträgt in der Bilanz zum 31.12.20 noch 24.667 €.

Außerhalb der Buchführung ist der Gewinn des Jahres 20 um 18.133 € zu kürzen!



2.3.3.7 6-jährige Zugehörigkeit der veräußerten Wirtschaftsgüter zum Anlagevermögen

R 6b.3 EStR

- Abs. 1: befanden sich WG'er länger als 6 Jahre im Betriebsvermögen, wird regelmäßig Anlagevermögen angenommen
Besitzzeitzusammenrechnung bei **Überführung** von WG'ern zwischen verschiedenen Betrieben des Steuerpflichtigen
- Abs. 2: Herstellung neuer WG'er unter Verwng gebrauchter WG'er und 6-Jahres-Frist
- Abs. 3: nachträgliche AK oder HK und 6-Jahres-Frist
- Abs. 4: 6-Jahres-Frist bei einem nach R 6.6 EStR ersatzbeschafften WG
- Abs. 5: 6-Jahres-Frist bei Buchwertfortführungen
- Abs. 6: Besitzzeitzusammenrechnung bei jungen Aktien, Bezugsrechten und „alten“ Aktien

§ 6b Abs. 8 EStG

Sonderregelung bezüglich der Besitzzeit (normalerweise 6 Jahre) bei städtebaulichen Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahmen

Verkürzung auf 2 Jahre Zugehörigkeit zum Anlagevermögen unter bestimmten Voraussetzungen

a) Zu Anteilen an Kapitalgesellschaften

- R 6b.2 EStR** Abs. 12 Höchstbetrag des § 6b Abs. 10 EStG bei Personengesellschaften
Abs. 13 kein Übertrag auf vorangegangene Wirtschaftsjahre

b) Fristen für die Übertragung der stillen Reserven

vgl. § 6b Abs. 3 EStG und § 6b Abs. 8 und Abs. 10 EStG

c) Gewinnzuschlag

§ 6b Abs. 7 EStG und R 6b.2 Abs. 5 EStR sowie H 6b.2 „Gewinnzuschlag“ EStH (wegen des Begriffs „volles Wirtschaftsjahr“ siehe Tz 34 u. 35 des BMF-Schreibens vom 25.2.2004, BStBl I 2004, S. 337 – zu § 7g EStG –)

d) § 6b EStG auch bei Betriebsveräußerung anwendbar

vgl. hierzu R 6b.2 Abs. 10 EStR

e) zum Übertragen von Veräußerungsgewinnen nach § 6b EStG aus einem Betrieb des Steuerpflichtigen in einen anderen Betrieb desselben Steuerpflichtigen (auch bei Gesamthandvermögen) vgl. R 6b.2 Abs. 6, 7 und 8 (Buchung über Kapital) EStR und nachfolgende Übersicht.

Die Verlängerung des Reinvestitionszeitraums gemäß § 52 Abs. 14 EStG wurde in den Richtlinien nicht eingefügt bzw. angepasst. Sie muss deshalb zusätzlich berücksichtigt werden!

► ÜBERSICHT

die nachfolgende tabellarische Übersicht soll die Übertragungsmöglichkeiten verdeutlichen:

stille Reserven aufgedeckt
bei Veräußerung von WG eines

übertragbar auf
Anschaffungen

Einzelunternehmens A	im selben Einzelunternehmen
	in einem anderen Einzelunternehmen des A
	im Sonderbetriebsvermögen des A in einer Personengesellschaft, an der A beteiligt ist
	im Gesamthandvermögen einer Personengesellschaft, an der A beteiligt ist, soweit die AK anteilig auf A entfallen
Sonderbetriebsvermögens des A	im selben Sonderbetriebsvermögen
	in einem Einzelunternehmen des A
	im Sonderbetriebsvermögen des A in einer anderen Personengesellschaft, an der A beteiligt ist
	im Gesamthandvermögen derselben oder einer anderen Personengesellschaft, an der A beteiligt ist, soweit die AK anteilig auf A entfallen
Gesamthandvermögens einer Personengesellschaft, an der A beteiligt ist	im Gesamthandvermögen derselben oder einer anderen Personengesellschaft, an der A beteiligt ist, soweit der Gewinn und die AK anteilig auf A entfallen
	in einem Einzelunternehmen des A, soweit der Gewinn im GHV anteilig auf ihn entfällt
	im Sonderbetriebsvermögen des A in derselben oder einer anderen Personengesellschaft, an der A beteiligt ist, soweit der Gewinn anteilig auf ihn entfällt

f) R 6b.2 Abs. 11 EStR: Behandlung von Rücklagen nach § 6b EStG beim Wechsel der Gewinnermittlungsart

g) Begriff der Veräußerung

R 6b.1 Abs. 1 EStR, H 6b.1 „Veräußerung“ EStH sowie L. Schmidt Rz. 26 ff. zu § 6b EStG hierunter fallen **nicht**:

- Entnahmen
- Ausscheiden durch höhere Gewalt
- Überführungen in andere Betriebe des Stpfl.



HINWEIS

In Fällen, in denen der Verkauf unfreiwillig erfolgt, kann sich eine Überschneidung mit R 6.6 EStR → vgl. Sie bitte das nächste Thema ← ergeben (z. B. wenn an den drohenden Enteigner das Grundstück veräußert wird).



h) Tausch

Beim Ausscheiden eines Wirtschaftsgutes aus dem Betriebsvermögen durch Tausch gilt der gemeine Wert des abgegebenen Wirtschaftsgutes als Erlös hierfür, aber auch als Anschaffungskosten für das neue Wirtschaftsgut (§ 6 Abs. 6 EStG). Vgl. Sie auch Tz. 2.2.3 zu den Anschaffungskosten beim Tausch.

► **Beispiel:**

Das Beispiel in Tz. 2.2.3 lautete:

Unternehmer T muss zum Bau einer Umgehungsstraße ein betriebliches Grundstück (Buchwert = 80.000, gemeiner Wert = 225.000) an den Landkreis weggeben. Er erhält hierfür ein Ersatzgrundstück. Allerdings muss T noch 75.000 € aufzahlen. Sämtliche Nebenkosten des Tauschs trägt der Landkreis.

► **Lösung:**

zur Aufdeckung der stillen Reserven =

<i>Veräußerungspreis = gemeiner Wert erhaltenes WG</i>	<i>300.000</i>
<i>abzgl. Aufzahlung</i>	<i>- 75.000</i>
<i>= „echter“ Veräußerungspreis (steuerfrei § 4 Nr. 9a UStG)</i>	<i>225.000</i>
<i>- Buchwert im Zeitpunkt des Tausches</i>	<i>- 80.000</i>
<i>= stille Reserven</i>	<i>145.000</i>

2.3.4 Ausscheiden von Wirtschaftsgütern durch höhere Gewalt – R 6.6 EStR



VIDEO AUF KNOLL DIGITAL

Stille Reserven R 6.6 EStR – v11653

Auch bei zwangsweisen Ausscheiden durch Brand, Hochwasser, Sturm, Erdbeben, Diebstahl oder auch durch unverschuldeten Unfall sind bei Erhalt einer Entschädigung durch Versicherungen die stillen Reserven aufzudecken.

Steuerlich besteht in diesen Fällen ein **Wahlrecht** zur erfolgsneutralen Übertragung von stillen Reserven auf ein Ersatz-WG. Die Voraussetzungen hierfür sind in R 6.6 Abs. 1 und 2 EStR beschrieben.

Anwendung des R 6.6 EStR – Kurzüberblick

■ Ausscheiden von Wirtschaftsgütern des AV oder UV	■ R 6.6 Abs. 1 Nr. 1
■ aufgrund höherer Gewalt — Feuer, Wasser, Erdbeben, Sturm, aber auch — Diebstahl oder unverschuldeter Unfall ■ oder Enteignung bzw. Veräußerung zu deren Vermeidung	■ R 6.6 Abs. 2
■ gegen Entschädigung Geld oder z. B. auch Ersatz- Wirtschaftsgut bei drohender Enteignung	■ H 6.6 (1) „Entnahme“
■ können stille Reserven auf funktionsgleiches Ersatz-WG übertragen	■ H 6.6 (1) „Ersatzwirtschaftsgut“ ■ keine Einlage!
■ oder bis Anschaffung/Herstellung des Ersatz-WG eine Rücklage gebildet werden	■ R 6.6 Abs. 4
■ innerhalb einer bestimmten Frist kann diese auf das Ersatz-WG übertragen werden	■ R 6.6 Abs. 4 ■ für bewegliche WG = 1 Jahr ■ Grund und Boden = 4 Jahre ■ Gebäude = 4 + 2 Jahre
■ bei „Mehrentschädigung“ (Entschädigung > Ersatz-AK) darf stille Reserve nur anteilig übertragen werden	■ H 6.6 (3) „Mehrentschädigung“

Durch BMF-Schreiben wurden jeweils die Fristen (mehrfach) analog zu denen des § 6b EStG verlängert; siehe dazu auch den abschließenden Hinweis in 2.3.3.2. Bitte beachten Sie bei der Bearbeitung von Klausuren und insbesondere in der Steuerberaterprüfung den aktuellen Rechtsstand. Grundsatz: Wurde die für § 6b EStG maßgebliche Frist von z. B. 4 Jahren um 2 Jahre verlängert, gilt dies auch für die vierjährigen Fristen der R 6.6 EStR.



HINWEIS

Es muss als Ausscheidensursache ein Ereignis „höherer Gewalt“ vorliegen.

Vgl. Sie R 6.6 Abs. 2 EStR.

Nach Ansicht der Finanzverwaltung liegt höhere Gewalt nur vor, „wenn das Wirtschaftsgut infolge von Elementarereignissen wie z. B. Brand, Sturm, Erdbeben oder Überschwemmung sowie durch Diebstahl oder infolge eines unverschuldeten Verkehrsunfalls ausscheidet“ (R 6.6 Abs. 2 EStR). Allein die Tatsache, dass ein Wirtschaftsgut **gegen den Willen** des Steuerpflichtigen ausscheidet, ist jedoch nicht ausreichend für das Wahlrecht nach R 6.6 EStR. Der BFH lehnt sich bei der Definition an die Zivilrechtsprechung an und sieht in „höherer Gewalt“ ein „betriebsfremdes, von außen durch elementare Naturkräfte oder Handlungen dritter Personen einwirkendes Ereignis, das nach menschlicher Einsicht und Erfahrung unvorhersehbar ist und mit wirtschaftlich erträglichen Mitteln auch durch die äußerste, nach der Sachlage vernünftigerweise zu erwartende Sorgfalt nicht verhütet oder unschädlich gemacht werden kann und auch nicht wegen seiner Häufigkeit vom Geschädigten in Kauf zu nehmen ist.“



HINWEIS

Während die Entnahme eines Wirtschaftsguts nie zum Wahlrecht nach R 6.6 führt (H 6.6 (1) „Entnahme“ EStH), ist es unschädlich, wenn die Entschädigung in einem Sachwert besteht, der Privatvermögen wird (H 6.6 (1) „Entschädigung“ EStH).

Wird das zwangsweise ausgeschiedene Wirtschaftsgut durch ein eingelegtes „ersetzt“, liegt nach Ansicht des BFH (vgl. H 6.6 (1) „Einlage“ EStH) keine Ersatzbeschaffung i. S. des R 6.6 EStR vor.

Einen Vergleich von RFE und § 6b EStG können Sie nachfolgender **Übersicht** entnehmen.

Auf folgende Besonderheiten in R 6.6 EStR möchten wir ausdrücklich hinweisen:

a) R 6.6 Abs. 3 S. 1 bis 3 EStR

Danach ist eine Übertragung der stillen Reserven bei einem ausgeschiedenen Betriebsgrundstück jeweils auf neu angeschafften Grund und Boden oder auf neu angeschaffte bzw. hergestellte Gebäude möglich. Soweit beim Grund und Boden aufgedeckte stille Reserven auf die AK des erworbenen Grund und Bodens nicht übertragen werden können, dürfen sie von den AK oder HK des Gebäudes abgezogen werden (und umgekehrt).



VIDEO AUF KNOLL DIGITAL

Stille Reserven R 6.6 EStR Prüfungshinweise – v11652



HINWEIS

Dies bedeutet jedoch nicht, dass nach R 6.6 EStR Grund und Boden sowie Gebäude ein einheitliches WG darstellen.

► **Beispiel:**

Auf einer betrieblichen Fahrt wurde am 1.9.15 ein mit Ware beladener LKW des Unternehmers X auf einem Autobahnparkplatz von unbekannten Tätern in Brand gesteckt. Der LKW brannte aus, die Ware wurde vernichtet. Für den LKW, dessen Buchwert in der Eröffnungsbilanz des laufenden Wj mit 90.000 € ausgewiesen war (jährliche lineare AfA 30.000 €) erhielt X eine Entschädigung von 105.000 €, für die verbrannte Ware eine solche von 18.000 € (Einkaufspreis – netto – der verbrannten Ware 12.000 €). Der Schrott des LKWs konnte für 2.500 € zuzüglich 19 % USt verkauft werden. Für Verdienstausschlag wurden X 5.000 € noch im Wj 15 überwiesen.

Am 15.12.15 wurde die Ware ersatzbeschafft, Kaufpreis netto 13.500 € (zuzüglich USt), wovon noch $\frac{4}{5}$ am 31.12.15 auf Lager sind. Die Ersatzbeschaffung des LKWs ist für das Wj 16 geplant.

► **Lösung für den steuerlichen Bereich – Rücklage für Ersatzbeschaffung:**

LKW und Ware sind durch höhere Gewalt i.S.d. R 6.6 EStR aus dem Betriebsvermögen ausgeschieden.

Restwertberechnung LKW 1.1.15	90.000
- AfA bis zum Ausscheiden	
$\frac{8}{12}$ v. 30.000	<u>- 20.000</u>
	70.000

Entschädigung	105.000	
+ Schrotterlös (netto)	<u>2.500</u>	<u>107.500</u>
= Rücklage für Ersatzbeschaffung (diese ist lt. Text ernsthaft geplant)		37.500
in stl. Schlussbilanz 31.12.15 einzustellen		

Entschädigung Ware	18.000
- Buchwert Ware (Einkaufspreis)	<u>- 12.000</u>
stille Reserve nach R 6.6 EStR	6.000

Ersatzbeschaffungskosten nur 13.500, das heißt, die stillen Reserven können hier nur mit $13.500/18.000 = \frac{3}{4}$ von 6.000 € übertragen werden, der Rest von 1.500 € stellt einen Ertrag dar, vgl. H 6.6 Abs. 3 „Mehrentschädigung“.

Da die Waren nur noch zu $\frac{4}{5}$ auf Lager sind, ist auf eine Bewertung in der Bilanz von (13.500 - RFE 4.500) $\times \frac{4}{5} = 7.200$ € zu achten.

Die Entschädigung für Verdienstausschlag (Folgeschaden) stellt einen Ertrag im Wj 15 dar, vgl. H 6.6 Abs. 1 „Entschädigung“.

► **Beispiel:**

Beispiel: (zu R 6.6 Abs. 3 S. 1 ff. EStR – Mehrentschädigung bei bebautem Grundstück):

Buchwert bei Ausscheiden für

Grund und Boden		30.000
Gebäude		300.000
Erlös für	Grund und Boden	150.000
	Gebäude	<u>450.000</u>
	Gesamt	600.000

(Beide WG'er sollen zur Vermeidung eines behördlichen Eingriffs veräußert worden sein.)

Die Ersatzbeschaffungskosten betragen für:

Grund und Boden	75.000
Gebäude	600.000

► **Lösung:**

	Grund und Boden	Gebäude
Erlös	150.000	450.000
BuWe	<u>- 30.000</u>	<u>- 300.000</u>
stille Reserven nach R 6.6 EStR	120.000	150.000
Ersatzbeschaffungskosten	75.000	600.000
- RFE 75/150 v. 120.000	<u>- 60.000</u>	
(vgl. H 6.6 (3) EStH		- 150.000
„Mehrentschädigung“) beim Gebäude volle Übertragung		
- R 6.6 Abs. 3 S. 2 EStR (120.000-60.000)		<u>- 60.000</u>
verbleibende AK und AfA-BMG für das Gebäude R 7.3 Abs. 4 EStR	15.000	390.000



Die Buchungssätze dazu lauten:

a) alle Bereiche

Fordg. Oder Bank	600.000	an	Erlöse aus Verkäufen AV USt-frei	600.000
Aufwand Abgang AV	330.000	an	Grund und Boden	30.000
			Gebäude	300.000

b) im steuerlichen Bereich, wenn eine Rücklage gebildet wird

Steuerlicher Aufwand	270.000	an	RfE GruBo	120.000
			RfE Gebäude	150.000

c) die Ersatzbeschaffung in alle Bereiche

GruBo	75.000	an	Bank, Verbindl. Etc	675.000
Gebäude	600.000			

d) der Übertrag der stillen Reserven/der Rücklage nur im steuerlichen Bereich

RfE GruBo	120.000	an	GruBo	60.000
RfE Gebäude	150.000		Gebäude	210.000

b) R 6.6 Abs. 7 EStR

(vgl. auch H 6.6 (7) „Beispiel für den Fall der Beschädigung“ EStH)

Eine Rücklage kann auch dann gebildet werden, wenn ein WG durch höhere Gewalt (Elementarereignisse, allenfalls noch Brand und Diebstahl und natürlich auch behördliche Eingriffe) zwar nicht ganz ausscheidet, aber beschädigt wird.

Mit dieser Rücklage soll in den Fällen steuerlich geholfen werden, in denen eine Schadensbeseitigung später als 3 Monate nach dem Bilanzstichtag (der dem Schadensereignis folgt) durchgeführt wird.

2.3.5 Gegenüberstellung von § 6b EStG und R 6.6 EStR

	RfE	§ 6b EStG
Ausscheidensgrund	höhere Gewalt, behördlicher Eingriff und Verkauf zur Vermeidung eines behördlichen Eingriffs	Veräußerung, also ebenfalls möglich bei behördlichem Eingriff und Verkauf zu dessen Vermeidung
Gewinnermittlungsart	§ 4 Abs. 1, § 5 EStG, aber auch § 4 Abs. 3 EStG	nur §§ 4 Abs. 1 und 5 EStG, bei § 4 Abs. 3 jedoch § 6c EStG anwendbar!
§ 5 Abs. 1 S. 2 EStG Maßgeblichkeit	seit 1.1.2009 nein (BilMoG-Reform des HGB)	seit 1.1.2009 nein (BilMoG-Reform des HGB)
begünstigte WG'er	Anlage- und Umlaufvermögen	nur Anlagevermögen (in § 6b Abs. 1 u. 10 EStG aufgezählt)
Zugehörigkeitsdauer der ausgeschiedenen WG'er	entfällt	i. d. R. 6 Jahre (Ausnahme: § 6b Abs. 8 EStG)
Übertragbarkeit	Ersatzwirtschaftsgut	auf bestimmtes Anlagevermögen (in § 6b Abs. 1 u. 10 EStG aufgezählt)

	RFE	§ 6b EStG
Anteilige Übertragung	ja, wenn Ersatzbeschaffungskosten kleiner als Entschädigung	vgl. Tz. 2.3.3
Gewinn	Entschädigung ■ Buchwert (u. U. Wertaufholung)	Erlös ■ Buchwert (u. U. Wertaufholung) ■ Veräußerungskosten
Auflösung im Falle der Geschäftsveräußerung – wenn, dann	ja, zwingend	nicht zwingend
erstmalige Bildung bei Geschäftsveräußerung	nicht möglich	möglich
Übertrag in andere Betriebe des Stpfl.	Nein	ja, R 6b.2 Abs. 6 und 7 EStR
„Verzinsung“ des Gewinns bei Rücklagenauflösung	nein	ja, 6 % pro Wj (bei § 6b Abs. 10 nur stpfl. Anteil) bei „Zwangs- u. freiwilliger Auflösung“ (R 6b.2 Abs. 5 EStR)
§ 6 Abs. 2 und 2a EStG nach Übertragung möglich	ja R 6.13 Abs. 2 Nr. 4 EStR	ja R 6.13 Abs. 2 Nr. 1 EStR
Übertragung stiller Reserven auf WG'er, die vor der Veräußerung der ausgeschiedenen WG'er angeschafft wurden	nur bei Enteignung oder drohender Enteignung denkbar und möglich H 6.6 (3) „vorherige Anschaffung“ EStH	ja, auf Anschaffungen im Wj. der Veräußerung oder im vorangegangenen Wj. (nicht im vorangegangenen Wj. im Falle des § 6b Abs. 10 EStG)

2.4 Überführung von Wirtschaftsgütern in andere Betriebe des Steuerpflichtigen

a) auf im Inland belegene Betriebe



VIDEO AUF KNOLL DIGITAL

Übertragung von Wirtschaftsgütern – v11654

Nach § 6 Abs. 5 S. 1 EStG ist für Überführungen einzelner WG'er von einem Betrieb in einen anderen Betrieb desselben Stpfl. Zwingend die Buchwertfortführung vorgeschrieben (= erfolgsneutral unter Gegenbuchung auf dem „Privatkonto“). Gleiches gilt für Überführungen zwischen dem Betriebsvermögen des Steuerpflichtigen und einem Sonderbetriebsvermögen bei einer Mitunternehmerschaft, § 6 Abs. 5 S. 2 EStG.



HINWEIS

Die Überführung von WG'ern aus einem Betrieb des Steuerpflichtigen in einen anderen Betrieb desselben Steuerpflichtigen bzw. in ein Sonderbetriebsvermögen des Stpfl. Bei einer Personengesellschaft stellt grundsätzlich **keine** Entnahme bzw. Einlage dar. Es wird kein Wirtschaftsgut in die private Sphäre des Stpfl. Verlagert.

Aber: In BMF vom 8.12.2011, BStBl 2011 I S. 1279, Beck'sche Steuererlasse 1 § 6/15 werden diese Überführungen als Entnahmen bzw. Einlagen bezeichnet. Diese Entnahmen werden nach Ansicht der Verwaltung dann abweichend von den Grundsätzen des § 6 Abs. 1 Nr. 4 und 5 EStG im abgehenden Betriebsvermögen mit dem Buchwert und im aufnehmenden Betriebsvermögen ebenso mit dem Buchwert angesetzt.

► **Übungsfall:**

Ein PKW mit Buchwert 5.000 € (Teilwert = 8.500 €) wird aus dem Einzelunternehmen des A (Gewerbebetrieb) in das Sonderbetriebsvermögen des Mitunternehmers A bei der ABC-OHG überführt.

► **Lösung:**

Das WG ist im EU A als Entnahme zu behandeln, deren Bewertung nicht mit dem Teilwert. Sondern nach § 6 Abs. 5 S. 2 EStG mit dem Buchwert erfolgt. Die Einlage im SBV erfolgt ebenso zum Buchwert. Umsatzsteuer fällt aufgrund desselben Unternehmers (Innenumsatz) nicht an.

Buchungen:	im EU A:	Privat	an	PKW	5.000
	Im SBV des A:	PKW	an	Privat	5.000

- b) auf im Ausland belegene Betriebe bzw. Betriebsstätten (mit und ohne DBA)
§ 4 Abs. 1 S. 3–5 i. V. m. § 4g EStG



VIDEO AUF KNOLL DIGITAL

Entstrickung § 4 Abs. 1 S. 3 ff. EStG – v11655

- **fiktive** Entnahme und Ansatz des gemeinen Wertes (Entstrickung)

Buchung zu obigem Bsp:

im EU A:	Privat	8.500	an	PKW	5.000
				sonst. betr. Ertrag	3.500
im ausl. Betrieb:	PKW	8.500	an	Privat	8.500

- Diese „Entnahme“ und „Einlage“ wirken sich allerdings auf die betriebsbezogene Betrachtung des § 4 Abs. 4a EStG aus!

2.5 Zuschreibungen beim abnutzbaren Anlagevermögen

Die Obergrenze für den Wert, der durch die Zuschreibung beim abnutzbaren Anlagevermögen erreicht werden kann, ist nach § 6 Abs. 1 Nr. 1 S. 4 i. V. m. S. 1 EStG:

► ÜBERSICHT

ursprüngliche	Anschaffungskosten
	Herstellungskosten
	Einlagewert
-	Abzüge nach § 6b EStG
	Abzüge nach R 6.6 EStR
	Abzüge nach R 6.5 EStR
	Abzüge nach § 7g Abs. 2 S. 2 EStG
=	AfA-Bemessungsgrundlage (vgl. auch R 7.3 Abs. 4 EStR)
-	AfA nach § 7 EStG
	Sonderabschreibung § 7 g Abs. 5 EStG
=	steuerliche Bewertungsobergrenze nach § 6 Abs. 1 EStG



HINWEIS

Eine Zuschreibung dieser „besonderen“ Abzüge in einem späteren Wirtschaftsjahr ist in der Steuerbilanz nicht möglich. Im Ergebnis lässt sich sagen: Regelmäßig sind lediglich Teilwertabschreibungen wieder zuzuschreiben, wenn der Grund für ihre Vornahme weggefallen ist.

► Beispiel:

Der Steuerpflichtige X hat zum 31.12.03 eine Maschine (Bildung eines IAB nach § 7g Abs. 1 EStG in 01 mit 40.000 €, Anschaffung am 5.1.02, Nutzungsdauer 10 Jahre) wie folgt bewertet:

Kaufpreis netto	200.000
- IAB § 7g Abs. 2 S. 2 EStG	- 40.000
- Rücklage nach § 6b Abs. 10 S. 2 EStG	- 20.000
= verbleiben als AfA-Bemessungsgrundlage	140.000
- Abschreibung nach § 7 Abs. 1 EStG 10 % v. 140' €	- 14.000
nach § 7g Abs. 5 EStG 40 % v. 140.000 € *	- 56.000 ^{*)}
= Ansatz 31.12.02	70.000
- Abschreibung 03 = 10 % v. 140.000 €	- 14.000
= Ansatz 31.12.03	56.000

Der Teilwert beträgt am 31.12.03 10.000

und **kann** in der Steuerbilanz wahlweise angesetzt werden, wenn die Wertminderung voraussichtlich von Dauer ist (vgl. dazu BMF vom 2.9.2016, Beck'sche Steuererlasse 1 § 6/12 Rz. 8–10 zur „halben Buchwertregel“).

^{*)} Die Frage, ob BMG für die Abschreibung nach § 7g Abs. 5 EStG die um die Rücklage geminderten AK oder die ungeminderten AK sind, ist nicht abschließend geklärt.

Die Teilwertabschreibung (neben der normalen AfA)

beträgt im Wirtschaftsjahr 03 46.000

Am 31.12.04 soll der Teilwert der Maschine wider Erwarten auf 48.000 € gestiegen sein.



Die Bewertung der Maschine erfolgt am 31.12.04 nach § 6 Abs. 1 Nr. 1 S. 4 i. V. m. S. 1 EStG mit dem „Normalbuchwert“ (AK/HK – § 6b und Ähnliches abzgl. AfA und Sonderabschreibung) oder dem am 31.12.04 voraussichtlich dauerhaft niedrigeren Teilwert.

Normalbuchwert = „normaler“ Schlussbestand 31.12.03	56.000
- AfA 04; 10 % von 140.000 (§7a Abs. 9 EStG noch nicht)	<u>- 14.000</u>
= Normalbuchwert 31.12.04	42.000
Der Teilwert 31.12.04 von	48.000
ist höher und darf nicht angesetzt werden.	
In 04 beträgt der Zuschreibungsbetrag (und somit die Gewinnauswirkung)	+ 32.000

BS dazu:	Maschine	32.000	an	Erträge aus Zuschreibung	32.000
-----------------	----------	--------	----	--------------------------	--------

3. ÜBUNGSFALL

Der Kaufmann Pfeifer-Getränkhandel hat zutreffend 4.000 Aktien der Kulmberger-AG als gewillkürtes BV ausgewiesen.

Die Anschaffungskosten haben am 22.10.06 = 215.000 € betragen. Der Buchwert der Wertpapiere entspricht seitdem den Anschaffungskosten.

Am 31.5.17 hat Pfeifer sämtliche Papiere veräußert. Die Abrechnung der Bank sieht wie folgt aus:

Veräußerungspreis: 4.000 Stück à 105 €	420.000 €
abzüglich Kosten	<u>- 5.000 €</u>
ergibt Auszahlungsbetrag	415.000 €

Am 1.9.18 hat Pfeifer 10.000 Aktien der SchlossBräu-AG für 4,90 € je Stück zuzüglich 1.000 € Gebühren erworben. Die SchlossBräu-AG ist hauptsächlicher Lieferant von „Light-Beer“, das Pfeifer als einziger Händler in seinen Getränkemärkten anbietet. Pfeifer erhofft sich durch die Beteiligung eine Festigung der Geschäftsbeziehung zur SchlossBräu-AG.

Des Weiteren erwarb Pfeifer am 2.7.19 einen Pkw „Audi e-tron“. Die Anschaffungskosten des ausschließlich betrieblich genutzten Fahrzeuges haben 75.000 € betragen. Die Nutzungsdauer des Fahrzeuges beträgt 6 Jahre. Pfeifer hat für das Fahrzeug bisher die lineare AfA für sechs Monate vorgenommen.

Buchungssätze Pfeifer bisher:

17

Bank	415.000	an	Erträge Wertpapiere	415.000
------	---------	----	---------------------	---------

18

Wertpapiere	49.000	an	Bank	50.000
sonst. betr. Aufwand	1.000			

19

Audi	75.000	an	Bank	89.250
Vorsteuer	14.250			
AfA	6.250	an	Audi	6.250

AUFGABE

Stellen Sie die steuerbilanziellen Folgen der Jahre 17–21 für Pfeifer unter Nennung der einschlägigen Normen kurz, aber prägnant dar. Gehen Sie davon aus, dass steuerliche Rücklagen bzw. Veräußerungsgewinne weitestgehend übertragen werden sollen und Pfeifer außer den genannten Investitionen keine weiteren tätigt. Stellen Sie dabei auch die Entwicklung der Bilanzposten dar und geben eine Aussage zur Gewinnauswirkung im jeweiligen Wirtschaftsjahr ab. Die AfA-Methode ist dabei nicht zu ändern. Zudem ist zu unterstellen, dass die coronabedingten Verlängerungen der Reinvestitionsfristen nicht anzuwenden sind.¹

¹ Der letzte Satz ist nicht steuerrechtlich begründet, da die Verlängerungen an keine Voraussetzungen gebunden sind. Er soll allein die Übersichtlichkeit der Lösung gewährleisten.

**VIDEO AUF KNOLL DIGITAL***Besprechung Übungsfall BilSt 03 – v13035*

LÖSUNGSHINWEISE ZUM ÜBUNGSFALL	Punkte	
	Soll	Ist
Durch den Verkauf der Wertpapiere sind die stillen Reserven aufzudecken, § 252 Abs. 1 Nr. 5 HGB.		
Veräußerungspreis {USt: nicht steuerbar, Abschn. 2.3 Abs. 2 UStAE} 420.000 €		
abzüglich Veräußerungskosten, § 6b Abs. 2 EStG 5.000 €		
abzüglich Buchwert <u>215.000 €</u>	1	
Veräußerungsgewinn 200.000 €		
Grundsätzlich wäre dieser nach § 3 Nr. 40a EStG zu 40 % steuerfrei. Allerdings ist auch die Bildung einer § 6b-Rücklage in der Steuerbilanz möglich, da Pfeifer zum begünstigten Personenkreis des § 6b Abs. 10 EStG gehört, die Wertpapiere länger als 6 Jahre im BV waren und auch die weiteren Voraussetzungen des § 6b Abs. 10 S. 4 i. V. m. Abs. 4 EStG erfüllt sind.	1	
BilPo Wertpapiere 31.12.17 = 0,		
aber aufgrund falscher Buchung + 200.000 €		
BilPo § 6b-Rücklage + 200.000 €	1	
In 17 kommt es steuerlich zu keiner Gewinnauswirkung.		
18:		
Die Wertpapiere stellen notwendiges Betriebsvermögen dar, R 4.2 Abs. 1 S. 1 EStR (zumindest gewillkürtes Betriebsvermögen). Sie sind als nicht abnutzbares Anlagevermögen mit den Anschaffungskosten zu bewerten, § 253 Abs. 1 HGB, § 6 Abs. 1 Nr. 2 EStG.	1	
Die Anschaffungskosten nach § 255 Abs. 1 HGB		
Kaufpreis 49.000 €		
zzgl. Nebenkosten + 1.000 €		
= 50.000 €	1	
Hiervon kann Pfeifer die Rücklage nach § 6b Abs. 10 S. 1 EStG i. V. m. S. 3–6 - 50.000 €		
Buchwert Steuerbilanz 31.12.18 = 0 €	1	
Rest-Rücklage 31.12.18 = 150.000 €		
Gewinnauswirkung: weniger sonst. betr. Aufwand + 1.000 €	1	
19:		
Der PKW rechnet zum notwendigen Betriebsvermögen des P, R 4.2 Abs. 1 S. 1 EStR. Er ist als abnutzbares Anlagevermögen mit den Anschaffungskosten abzgl. AfA zu bewerten, § 253 Abs. 1 und 3 HGB bzw. § 6 Abs. 1 Nr. 1 EStG. Von den Anschaffungskosten kann P allerdings auch einen Veräußerungsgewinn nach § 6b Abs. 10 EStG abziehen. Hierbei ist zu beachten, dass P hierbei nur den steuerpflichtigen Anteil übertragen und den dazu gehörenden steuerfreien Anteil innerbilanziell als Ertrag auflösen muss, § 6b Abs. 10 S. 6, 3 und 7 EStG.	1	



Die Anschaffungskosten nach § 255 Abs. 1 HGB	75.000 €		
Abzug § 6b Abs. 10 EStG*	- 75.000 €		
AfA-Bemessungsgrundlage	0 €	1	
somit keine AfA in 19 und Folgejahren mehr möglich			
* ¹⁾ 150.000 Rücklage → davon 60 % stpfl. = 90.000 steuerpflichtiges Übertragungsvolumen vorhanden aus der Übertragung von 75.000 müssen ⁴⁰ / ₆₀ von 75.000 = 50.000 steuerfreier Anteil aus der Rücklage aufgelöst werden, § 6b Abs. 10 S. 7 EStG		1	
Restrücklage 31.12.19 = Anfangsbestand	150.000 €		
abzgl. Übertrag auf PKW (stpfl. Anteil)	- 75.000 €		
abzgl. Auflösung steuerfreier Anteil	- 50.000 €		
Rest 31.12.19	25.000 €	1	
Gewinnauswirkung:		1	
weniger AfA	+ 6.750 €		
mehr Ertrag Auflösung Rücklage	+ 50.000 €		
Abzug außerhalb der Bilanz, § 3 Nr. 40 a EStG	- 50.000 €		
20:			
Mangels Investitionen kann P die Rücklage stehen lassen, § 6b Abs. 10 S. 1 (4-Jahreszeitraum) und S. 8 EStG.			
21:			
Mangels Investitionen ist die Rücklage spätestens in 21 gewinnerhöhend aufzu- lösen, § 6b Abs. 10 S. 8 EStG. Es erfolgt eine „Strafverzinsung“ nach S. 9 mit 6 % des stpfl. Anteils x Wirtschaftsjahr außerhalb der Bilanz.		1	
Gewinnauswirkung			
mehr Ertrag Auflösung Rücklage	+ 25.000 €	1	
außerhalb der Bilanz			
Abzug nach § 3 Nr. 40 a EStG (40 %)	- 10.000 €		
zzgl. 6 % x 15.000 x 4 Wirtschaftsjahre (Strafzins)	+ 3.600 €	1	
GESAMTPUNKTZAHL		15	



HABEN SIE ANREGUNGEN?
Wir freuen uns über Ihr Feedback!